（別紙）　令和６年（ワ）第１８４７号　不法行為一覧表【令和８年４月２０日裁判所加筆】

番号	行為者	年月日	行為の内容	原告の主張		被告市川市（番号１～７）又は被告村越（番号８）の主張		
				摘示された事実又は表明された意見ないし論評	当該事実又は意見ないし論評が原告の社会的評価を低下させる理由	原告の主張に対する認否及び反論	真実性若しくは相当性又は意見ないし論評としての域の逸脱の有無	被告らの主張に対する原告の反論
1	被告市川市	R3.8.30	被告村越（当時市川市長）が作成した「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」と題する文書（以下「本件文書１」という。）を公表した（甲６）。 【文書の記載内容】 ・「令和３年３月に全職員対象のアンケート調査を実施した結果、「パワハラがある」との回答割合が増加していたことから、……同年４月にパワハラに関するアンケート調査を改めて実施いたしました。その結果、越川市川市議会議員からの明らかにパワハラと認められる以下のような回答が複数ありました。 ・答弁調整や資料要求時に威圧的、高圧的な言動がある ・調整途中の資料提出を強要する ・意に沿わない答弁や資料に怒りをあらわにする ・度重なる無視、睨みつける ・脅迫ともとれる発言をする ・説明や答弁に対して執拗に否定的な質問を繰り返す ・答弁調整に応じない ・質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」 ・「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。」	【摘示された事実】 本件文書１に記載の原告の行為により、精神的な苦痛を受け、退職した市川市職員がいること。	原告が精神的な苦痛を受け退職する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることで、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価を低下させる。	【摘示された事実】に関する【認否】 「本件文書１に記載の原告の行為」については、 ・答弁調整や資料要求時に威圧的、高圧的な言動がある ・調整途中の資料提出を強要する ・意に沿わない答弁や資料に怒りをあらわにする ・度重なる無視、睨みつける ・脅迫ともとれる発言をする ・説明や答弁に対して執拗に否定的な質問を繰り返す ・答弁調整に応じない ・質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す の限度で認め（以下、これらの行為をまとめて「本件パワハラ行為１」という。）、その余は否認する。 本件文書１にある「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。」との記載は、原告の行為を示すものではない。 「退職した市川市職員がいる事実」は、原告の行為との関係で因果関係が認められる結果ではない。原告のパワハラ行為の存在を推認させる間接事実にすぎない。 【当該事実が原告の社会的評価を低下させる理由】に関する【認否】 原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物である事実は認め、その余は否認ないし争う。 原告の地位の特殊性に鑑み、原告がパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることで、市川市議会議員としての社会的評価を低下させることはない。 【原告の主張に対する反論】 ・一般の読者の普通の注意と読み方を判断基準とするならば、本件文書１からは、パワハラが直接の退職理由になったとすることはできないこと ある表現における意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該表現についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものと解するのが相当である。 本件文書１には、原告の「パワハラにより、歪んだ関係が生まれています。職員は萎縮し、精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる」との記載がある。パワハラと職員の退職との間には、「歪んだ関係」が介在しており、因果の機序として、パワハラ→「歪んだ関係」の発生→職員の退職という一連の流れがある。原告は摘示事実について「原告の行為により、精神的な苦痛を受け、退職した市川市職員がいる事実」であると主張しているが、これは、あたかもパワハラが直接の退職理由になったと主張するもので、「歪んだ関係」を看過するものである。原告がその主張の根拠とする「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。」との記載については、切り文と評すべきものであるといわざるをえない。 仮に原告と退職した職員の間に直接的な上下の指揮命令関係があれば、パワハラによって退職の事態が生じうることは一般人にとって理解しうるものであるが、二元代表制を採る現行法のもとで、議員の特定の職員に対するパワハラが継続的なものとなることは通常想定できないことであり、特段の事情を要するところ、そのような記載はみられない。この点からも「パワハラにより、歪んだ関係が生まれています。職員は萎縮し、精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる」との記載は、一般人の理解するところでは、原告の行為が直接的な退職の原因となるものと受け止めることはできない。 原告の主張する「原告の行為により、精神的な苦痛を受け、退職した市川市職員がいる事実」は、原告のパワハラ行為が退職にいたる原因の一つとなった可能性があることを示唆するもので、原告のパワハラ行為が存在することを推認させる間接事実にすぎない。 ・本件文書１の記載内容によって原告の社会的評価は低下しないこと 本件文書１の公表時までには、原告が執行機関（市長部局）に対して厳しく追及する様子は報道されていた（甲１１、甲１２）。そのため、社会的には、原告は職務熱心で執行機関（市長部局）に対して厳しい態度をとる人物であると既に評価されていたといえる。本件パワハラ行為１は、現職の市議会議員である原告と地方公共団体の職員との間の職務行為に関連する内容であり、通常の民間会社におけるパワハラ事案とは異なり、職務熱心な議員による職員に対する高圧的な態度等が社会的に許容されるか否かは判断が分かれるところである。本件文書１の記載内容によって原告の社会的評価を低下させると断言することはできない。	【真実性】 事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、その行為には違法性がない。 本件文書1は二元代表制のもと、市長の職にあった被告村越が原告所属の市川市議会に対して調査と厳正な対処を求めるため、議長に対する申入れをするに際して使用したものであり、その公表は、公共の利害に関する事実に係り、その目的は専ら公益を図ることにある。 本件パワハラ行為１は、その重要な部分において証明可能なものである。 なお、退職した職員の存在は、重要な部分ではないが、仮に重要な部分であっても、証明可能なものである。 【相当性】 仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される。 本件パワハラ行為１については、それぞれ乙Ａ４の１ないし８の回答等に記載されているとおりである。 ・答弁調整や資料要求時に威圧的、高圧的な言動がある（乙Ａ４の１、乙Ａ４の２） ・調整途中の資料提出を強要する（乙Ａ４の１） ・意に沿わない答弁や資料に怒りをあらわにする（乙Ａ４の２） ・度重なる無視、睨みつける（乙Ａ４の５、乙Ａ４の６、乙Ａ４の７、乙Ａ４の８） ・脅迫ともとれる発言をする（乙Ａ４の３、乙Ａ４の８） ・説明や答弁に対して執拗に否定的な質問を繰り返す（乙Ａ４の６） ・答弁調整に応じない（乙Ａ４の５） ・質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す（乙Ａ１０ないし１２の４） また、被告市川市の総務部長である訴外植草耕一は、本件文書１の公表前に回答者に事実をあらためて確認した。 以上の次第であるから、真実性が否定されるとしても、被告村越が真実であると信ずるにつき相当の理由がある。 なお、退職した職員の存在が重要な部分に属するとしても、被告村越が訴外笠原とともに令和３年４月のアンケート結果を取りまとめた訴外山室から報告を受けるなどして退職した職員の存在を確認しており（乙Ａ１３、乙Ｂ３３）、その確認に落ち度はなく、真実であると信ずるにつき相当の理由がある。	【原告の主張に対する反論】に対して １　摘示事実の意味内容の認定基準 名誉毀損の成否を判断する前提となる摘示事実の意味内容は、当該表現につき、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。 そして、その判断に当たっては、表現それ自体の文言のみならず、当該表現がされた当時、一般の読者が有していた社会的背景や周知の事実をも考慮し、社会通念に従った合理的解釈によるべきである。 ２　本件文書１は、原告のパワハラにより精神的苦痛を受けて退職した職員が生じたことを摘示するものであること 被告市川市は、本件文書１（甲６）における「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。」との記載につき、「パワハラ→『歪んだ関係』の発生→職員の退職」という因果の機序があるため、パワハラが直接の退職理由になったとは読めず、退職した職員がいる事実はパワハラ行為の存在を推認させる間接事実にすぎないなどと主張する。 しかし、本件文書１（甲６）には、「議員の立場の優位性を背景にした上記のとおりのパワハラにより、歪んだ関係が生まれています。職員は萎縮し、精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。」と連続して記載されている。 これを一般の読者が読めば、「原告の悪質なパワハラ行為こそが根本的な原因となって職場環境が悪化し、その結果として精神的苦痛を受けた職員が退職に追い込まれた」という事実の連鎖を直接的に読み取るのが社会通念上当然である。 「歪んだ関係」という文言が間に挟まっているからといって因果関係が断絶するわけではなく、むしろ原告の行為が組織に致命的なダメージを与えたという深刻な結果を読者に強く印象付けるものである。 また、被告市川市は、二元代表制の下では議員と職員との間に直接の指揮命令関係がないから、議員による特定の職員に対する継続的なパワーハラスメントは通常想定し難い旨を主張するが、これは原告有利に援用する。 仮に、議員による特定の職員に対するパワーハラスメントが成立するとしたら、それは議員が市長と親しく、職員に対する市長の人事権などに影響を及ぼし得る場合に限られる。例えば、ある議員が「俺が市長に言えば、お前など飛ばす（左遷させる）ことができるぞ！」などと、市長の人事権の権限行使に自分の意向を反映させ得る立場にあるケースなどが想定される。 しかしながら、原告に限っては、当時市長であった被告村越と激しく対立していたことから、市長の権限に影響を及ぼし得る立場になかったことは明らかである。 ３　社会的評価の低下について 被告市川市は、原告が過去の報道（甲１１、甲１２）等により「職務熱心で執行機関に対して厳しい態度をとる人物」と既に評価されていたことや、職務熱心な議員による高圧的な態度等が社会的に許容されるか否かは判断が分かれることなどを理由に、本件文書１によって原告の社会的評価は低下しない旨主張する。 しかし、地方公共団体のトップである市長が作成し公にした公文書（甲６）によって、原告が「職員を退職に追い込んだパワハラ議員」として名指しされれば、一般市民は、これを公的機関の適正な調査の結果であると受け止める。 原告は、執行機関に対し厳しく追及する職務熱心な議員として報道されていた（甲１１、甲１２）が、執行機関を厳しく追及する職務熱心な議員という評価と、職員を退職に追い込むほどの悪質なパワーハラスメントを行う加害者という評価とは、社会的に全く異質のものであって、前者として知られていたことは、後者の評価が新たに付加されることによる社会的評価の低下を何ら否定するものではない。 また、職務上の正当な質疑・追及と、職員を退職に追い込む悪質なパワーハラスメントとは明確に区別されるべきものであり、後者が社会的に許容される余地はないから、「社会的に許容されるか否かは判断が分かれる」との被告市川市の主張も理由がない。 【真実性】に対して １　立証責任及び立証の対象 真実性の抗弁が成立するためには、摘示事実の重要部分について真実であることを、被告市川市において立証しなければならない。 本件において被告市川市が真実性を立証すべき対象は、①原告が市職員に対し本件パワハラ行為１を現に行った事実、及び②原告の行為により精神的苦痛を受けて退職した市川市職員が存在する事実である。 以下のとおり、摘示事実の重要部分は真実ではなく、かつ被告市川市においてこれを真実と信ずるにつき相当の理由もないから、違法性は阻却されない。 ２　「本件パワハラ行為１」が真実でないこと 被告市川市が根拠とする「職員の申告」（乙Ａ４の１ないし８等）は、当時の理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）が主導して、原告のみを狙い撃ちに仕立て上げ、使用目的も告げずに強制的に作らせた「でっち上げ（やらせ）」に過ぎない。 そのため、以下のとおり、本件パワハラ行為１は真実ではない。 （１）平成２７年、２９年及び３１年（令和元年）の各アンケートにおいて原告に対するパワハラ被害の申告は存在しなかったこと 平成２７年、２９年、３１年（令和元年）に実施された過去のアンケートにおいて、原告からパワハラ被害を受けた旨の申告は存在しない（乙Ｂ９参照）。 かかる事実は、令和４年２月２１日における２月定例会において、原告が、 「総務部長に確認いたします。ハラスメントに関するアンケートは２年に１度行われると伺っており、前回は平成３１年に実施されたと思うのですが、前回のアンケートでは、越川雅史からパワハラを受けたという被害は何件申告されていたのでしょうか。」 「また、私に関するパワハラ被害の中に、私本人や親族、周囲の関係者のために便宜を図るよう強要しただとか、特定の業者に仕事を受注させるよう不当な圧力をかけたなどといった内容が含まれているのか、御答弁を求めます」 と質問したところ、植草総務部長が、 「平成３１年の調査で、越川市議からパワーハラスメントを受けたという回答はございませんでした。また、越川市議本人や親族等に便宜を図るように強要されましたとか、周囲の関係者や特定の業者に仕事を受注されるように不当な圧力をかけられたという回答もございませんでした。」 と回答していることからも明らかである（甲１８・１頁）。 （３）令和３年４月の第２回アンケートが理事者の主導により作出され、虚偽事項が追記されたものであること その後、令和３年４月の「第２回目アンケート」に際し、訴外笠原元副市長や訴外佐野元企画部長が、職員に対し「議員も対象だ」「総務、企画、財政はあるはずだ」と迫り、使用目的も告げずに無理やり記載させ、また客観的事実と異なる「退職者」や「病気休暇取得者」といった虚偽事項を一覧表へ追記させた事実が、山室氏（当時・中核市移行準備課長）の陳述書（乙Ａ１３）によって明確に記載されている。 山室氏の陳述書（乙Ａ１３）によれば、同氏は、訴外佐野元企画部長から「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」「笠原副市長は、総務、企画、財政はあるはずだと言っていた」と迫られ、アンケートの使用目的も知らされないまま記載させられたことを告白している。 山室氏自身が「記載する事項がない」と伝えていることからも明らかなように、原告からパワハラ被害を受けた認識など全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの強い圧力によって自発的ではない形で書かされていた。 また、市川市総務部が作成した内部資料「越川議員からの質問への回答案」（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）においても、「答弁調整時等のやり取りをパワハラとして申告させる別の意図もあった」「笠原前副市長から指示があった」「証拠等はない」「休職退職者は承知していない」と、捏造の実態が自認されている。 さらに、テレビ朝日の取材記録（乙Ａ１９、乙Ｂ１８）においても、外部からかかる指示の事実が指摘されている。 （４）職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）によって本件パワハラ行為１は立証できないこと 職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）の記載は、いずれも日時・場所・態様の特定を欠き、申告者の主観的な心情の吐露にとどまるものが多く、なかには原告と接触自体がなかったことを申告者自ら認めるものすら存在する。これらによって原告のパワハラ行為を認定することはできない。 また、本件文書１に記載された「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という行為に至っては、乙Ａ４の１ないし８のアンケートのどこにも申告すら存在しない。 （５）令和４年６月定例会において被告市川市自身が事実及び客観的証拠の不存在を認めて謝罪したこと 加えて、令和４年６月２１日の市議会本会議において、訴外大津副市長は、「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした」と明確に事実の不存在を認めて謝罪している（甲４）。 また、当時の訴外植草総務部長は、「理事者側から求めたものであります」「自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ」たと公式に答弁したうえ、「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認めて謝罪している（甲４、甲５）。 （７）令和４年９月および令和５年２月、理事者の関与を被告市川市が認めたこと まず、原告は、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言できる方がいるのであれば、その方のお名前を列挙してください。」と、質問したところ、訴外麻生文喜広報室長（当時）は、「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」と、答弁している（甲５・６、７頁）。 さらに、原告は、令和５年２月２７日の市議会本会議において、「９名の職員に対して私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは、村越前市長、笠原前副市長、大津前副市長に加えて佐野前企画部長の合計４名であるのかどうか、麻生広報室長に御認識を伺います」（甲２１・５頁）と発言したところ、麻生広報室長は、「アンケート作成などの関与につきましては、この件が市政にとって重要な案件であったことから、当時の企画部長も含めて関与していたものだと認識しております」（同・６頁）と回答しており、理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）が関与していたことを認めている。 （８）被告市川市が、９名のアンケート作成者が反省していることおよび植草総務部長に対して強く注意したことを表明したこと 令和５年２月１５日に開催された市川市議会各派代表者において、松丸副市長は、 「私も新体制の下でそれぞれ９人と話をしており、申告するようにとの要請に応じたことについては非常に反省している。９人というよりは、これまで市全体で答弁の中で誤りがあったことについては議場でも陳謝してきたので、その範囲で個人個人の責任の取り方の意味ではしっかりと反省している態度を持って、これから職務を遂行するとのことである。」 と答弁しており、９名のアンケート作成者が、理事者からの要請に応じて捏造したアンケートを作成したことについて、反省していることを認めている（甲８・１頁）。 また、同月２７日に開催された市川市議会令和５年２月定例会において、植草総務部長は、 「令和４年９月定例会における越川議員の一般質問におきまして、市長が御答弁をいたしましたとおり、理事者からの求めにより、申告をした９人の職員及び総務部長である私に対しまして、市長より、自らの責任の取れることかどうか、常に考えて行動を取るようにと強く注意がされたところであります。」 と答弁しており、理事者からの求めに応じて捏造したアンケートを作成したことについて、９名のアンケート作成者および植草総務部長が、田中市長より強く注意されたことを証言している（甲２１・２頁）。 ３　「退職した職員がいる事実」が真実でないこと 被告市川市は、退職した職員の存在について「仮に重要な部分であっても証明可能である」と主張する。 しかし、「退職者が出た」旨の記載こそが、原告のパワハラの深刻さ・悪質性を一般読者に最も強く印象付ける極めて重要な事実の摘示である。そして、かかる事実が「でっち上げ（捏造）」であることは、被告市川市自身が議会において認めている。 すなわち、前述したとおり、令和４年６月２１日の市議会本会議において、訴外大津副市長は、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はいなかったとして、事実の不存在を認めて謝罪している（甲４）。 さらに、同年９月２２日の定例会において、原告が訴外植草総務部長に対し、原告の行為によって退職した職員等の申告の有無及びそのような職員の存在の把握の有無を質したところ、訴外植草総務部長は、「そのような申告はございませんでした。また、そのような職員がいたことは承知をしてございません。」と答弁し、乙Ａ４の１ないし８のアンケートの回答等に際してそのような申告がなかったこと、並びに原告の行為によって退職等に至った職員の存在を明確に否定している（甲５）。 加えて、市の回答案（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）においても「休職退職者は承知していない」と明記されている。

								【相当性】に対して １　相当性の判断基準及び立証責任 摘示事実が真実であると証明されない場合であっても、行為者において、当該事実を真実と信じたことについて、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときは、その故意又は過失が否定される。 そして、かかる相当の理由の存在について、その立証責任は被告市川市にある。 ２　依拠する資料は「確実な資料・根拠」たり得ず、客観的証拠に基づく事実確認を欠くこと 被告市川市は、アンケート回答（乙Ａ４の１ないし８、乙Ａ１０ないし１２の４）等に基づき、訴外植草総務部長が事前に事実を確認したため、真実と信ずるにつき相当の理由があると主張する。 しかし、本件文書１（甲６）に記載された具体的な行為には、そもそも根拠とされるアンケート（乙Ａ４の１ないし８）にすら記載が存在しないものが含まれている。例えば、「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という事実は、乙Ａ４の１ないし８のどこにも申告されていない。アンケートにすら存在しない事実を公文書（甲６）に記載しておきながら、これを「真実と信ずるにつき相当の理由があった」と主張することは、論理的に破綻している。 また、訴外植草総務部長自身が、令和４年６月定例会において、パワーハラスメントの認定には明確な証拠に基づくことが不可欠であるにもかかわらず、「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認め、さらに「越川議員に対する事実確認や越川議員による弁明や反論の機会の確保という手続保証をすることも事柄の性質上必須であったと考えますが、行いませんでした」と、事実確認の不十分さと手続的違法を自認して謝罪している（甲４）。 当事者に対する事実確認等の適正な手続を一切経ず、アンケートにすらない事実を追加し、客観的証拠もないまま公表に踏み切っておきながら、真実と信ずるにつき相当の理由がある なお、被告市川市は、訴外植草総務部長が本件文書１の公表前に回答者に事実をあらためて確認した旨も主張する。 しかし、前記【真実性】に対する反論のとおり、当該申告自体が理事者の主導により作出された「でっち上げ」である以上、回答者への確認なるものも確実な資料に基づくものとはいえない。 その証拠の１つとして、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、原告が、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言できる方がいるのであれば、その方のお名前を列挙してください」と、質問したところ、訴外麻生文喜広報室長（当時）、「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」と、答弁している（甲５・６、７頁）。 加えて、当の訴外植草総務部長自身が「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認めている以上、その確認は名目的なものにすぎず、相当の理由を基礎づけるものではない。 なお、「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という行為についても、被告市川市は事後に議会事務局の記録等（乙Ａ１０ないし１２の４）を結びつけて持ち出すが、原告が質問通告を取り下げるのは、先順位者と質問が重複した場合や、答弁調整等を通じて質問の優先順位を見直した場合、通告後に課題が解消した場合など、様々な理由によるものであって、市川市議会会議規則に則り議長の決裁を経て行う正当かつ合理的な手続である。 以上からすれば、本件パワハラ行為１について、被告市川市が真実と信ずるにつき相当の理由はない ３　被告らは本件捏造の当事者・首謀者であって、退職した職員等の存在につき相当の理由がないこと 被告市川市は、退職した職員等の存在について、訴外笠原元副市長らがアンケート結果を取りまとめた訴外山室から報告を受けるなどして確認しており、確認に落ち度はない（乙Ａ１３、乙Ｂ３３）と主張する。 しかし、これは山室氏の陳述書（乙Ａ１３）の記載を意図的に歪曲するものである。 山室氏の陳述書（乙Ａ１３）には、①アンケートの素案には退職者等の記載が全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの直接の指示により、「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」の存在が一覧表（甲７）に追記させられたこと、②服薬者についても、訴外笠原元副市長が、一覧表の修正のやり取りの中で山室氏自身が高血圧の薬を常用していることを知り、これを記載するよう指示したことが、具体的に記載されている。これは、市の回答案（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）における「笠原前副市長からの指示で（一覧表に）加わったものが１人いる」との内部記載とも符合する。 すなわち、理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）は、訴外山室からの報告によって退職者等の存在を確認したのではなく、自らが主導して、原告のパワハラとは客観的な因果関係のない職員の退職（訴外佐野元企画部長の退職等）や病気休暇（訴外佐久間元企画課長の病気休暇等）を、あたかも原告のパワハラの結果であるかのように一覧表へ追記させたものにほかならない。 しかも、原告の行為によって退職し、又は病気休暇を取得し、若しくは服薬に至った職員が存在しないことは、前述したとおり、被告市川市自身が議会において明確に否定している （甲４、甲５）
2	被告市川市	R3.9.2	被告村越（当時市川市長）が作成した「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」と題する文書（以下「本件文書２」という。）を公表した（甲７）。 【文書の記載内容】 ・「当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります。」 ・「脅迫、恫喝」欄： 「○「今後はこれまでと違う対応をするからな、これ以上話しても時間の無駄だ！」と大声で言われ一方的に席を立たれた。 ○「そういう態度に出るならこちらにも考えがあるからな」と脅された。 ○ロビーで会ったところ、足元から頭まで全身をなめるような鋭い視線を這わせ、明らかに威嚇する目つきで無言のまま睨みつけられた。 ○議会における答弁の終了後、許可なく執務室内に入り、明らかに威嚇する目つきで、こちらを睨みつけ、無言で目の前を通過する。」 ・「暴言」欄： 「○電話口で、「何やってんだよ、いい加減にしろよ！」「ふざけんじゃねーぞ、この野郎！」と激しく怒鳴られ、一方的に電話を切られた。」 ・「資料等の強要」欄： 「○調整中の内容について資料要求があり、上司に確認して後日提出する旨を伝えたところ、「あんたのとこでやってんだから、わかんないはずないだろ！」「すぐに出せないのおかしいだろ」と凄まれ、強要された。調整中であることを説明して渡そうとしたところ、「初めからさっさと出しゃいいんだ」と書類を奪い取るようにして持ち帰った。 ○「こんな資料を要求してるんじゃない！」「なんでこんな資料を早く出せないんだ！」「そうじゃない、そんなことを聞いてるんじゃない！」と大声で何度も叱責された。時間外、土日祝日を問わず、執務室外に何度も呼び出された。」 ・「執拗な叱責・否定」欄： 「○大至急、資料が欲しいとの求めに応じたが、資料に一部誤りがあったことから、ただちに訂正のお詫びに伺った。単純なミスであったことを丁寧にお詫びし、説明しているにもかかわらず、「意図的に隠しただろ！」と二人きりの控室内で繰り返し叱責された。 ○控室に呼び出されて質問をされた際、事実を丁寧に説明しているにもかかわらず、長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた。」 ・「無視、拒絶」欄： 「○ロビーなどであった際にあいさつをしても、目もあわせず、完全に無視をされる。 ○謝罪しようとしたが、無視された。 ○面会に伺った際に、「今忙しいからちょっと待ってて」と小一時間そのまま待たされた上、「あなたとは話したくないから、他の人よこして」と一方的に拒否された。 ○ロビーで会釈したところ、「その気もないのに挨拶しないでもらえる?今後、見かけても挨拶とかしないで」と一方的に拒絶された。 ○こちらからはきちんと挨拶をしているにもかかわらず、睨みつけるような目付きをするだけで、何の応答もなく、無視され続けている。」 ・「侮蔑」欄： 「○名前の呼捨て、もしくは○○ちゃん、など侮蔑し、見下したような呼称で呼ばれる。 ○自分に話しかける訳でないにもかかわらず、わざわざ聞こえるような大声で、他の職員に対して自分の悪口を言う。その際の自分の呼称は呼捨てであり、明らかに侮蔑した呼び方をしている。 ○多くの職員がいるロビーにおいて、特定の職員の頭文字を侮蔑的に略語化し、「○○と○○と○○は信用できない職員だよ」と大声で周囲に吹聴していた。１度や２度ではなく、少なくとも１０回以上は確認されている。 ○以前の仮本庁舎の時に、勤務時間外に無断で執務室に立ち入って課長席などに勝手に着席し、一般職員に対して特定の管理職の悪口を一方的に吹聴していた。」	【摘示された事実】 本件文書２に記載の原告の行為により、退職した市川市職員、病気休暇を取得した市川市職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川職員がいること。	原告が退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることで、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価を低下させる。	【摘示された事実】に関する【認否】 「本件文書２に記載の原告の行為」については、本件文書２の「脅迫、恫喝」欄、「暴言」欄、「資料等の強要」欄、「執拗な叱責、否定」欄、「無視、拒絶」欄及び「侮蔑」欄に記載された行為の限度で認め（以下、これらの行為をまとめて「本件パワハラ行為２」という。）、その余は否認する。 本件文書２のうち「当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります。」との記載は、原告の行為を示すものではない。 「退職した市川市職員、病気休暇を取得した市川市職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川(ママ)職員がいる」事実（以下「本件付帯事情」という。）は、原告の行為との間で因果関係が認められる結果ではない。原告のパワハラ行為の存在を推認させる間接事実にすぎない。 【当該事実が原告の社会的評価を低下させる理由】に関する【認否】 原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物である事実は認め、その余は否認ないし争う。 原告の地位の特殊性に鑑み、原告がパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることで、市川市議会議員としての社会的評価を低下させることはない。 【原告の主張に対する反論】 ・一般の読者の普通の注意と読み方を判断基準とするならば、本件文書２からは、パワハラが本件付帯事情発生の直接の原因になったとすることはできないこと ある表現における意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該表現についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものと解するのが相当である。 本件文書２は、本件文書１に続いて公表されたものであり、一体として、その内容が判断される必要がある。 本件文書１には、原告の「パワハラにより、歪んだ関係が生まれています。職員は萎縮し、精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる」との記載がある。パワハラと職員の退職との間には、「歪んだ関係」が介在しており、因果の機序として、パワハラ→「歪んだ関係」の発生→職員の退職という一連の流れがある。原告は摘示事実について「原告の行為により、退職した市川市職員がいる事実」であると主張しているが、これはあたかもパワハラが直接の退職理由になったものと主張するもので、「歪んだ関係」を看過するものである。原告がその主張の根拠とする「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。」との記載については、切り文と評すべきものであるといわざるをえない。 仮に原告と退職した職員の間に直接的な上下の指揮命令関係があれば、パワハラによって退職の事態が生じうることは一般人にとって理解しうるものであるが、二元代表制を採る現行法のもとで、議員の特定の職員に対するパワハラが継続的なものとなることは通常想定できないことであり、特段の事情を要するところ、そのような記載はみられない。この点からも「パワハラにより、歪んだ関係が生まれています。職員は萎縮し、精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる」との記載は、一般人の理解するところでは、原告の行為が直接的な退職の原因となるものと受け止めることはできない。 職員にとって生涯の重大な決定事項である退職について、パワハラが直接的な原因でないと判断されるのと同様、病気休暇の取得についても、「歪んだ関係」を看過することはできず、原告のパワハラ行為が職員にストレスに起因する心身の不調を生じさせ、病気休暇の取得に至ったという直線的な因果の機序を本件文書２から読み取ることはできない。 不眠の薬は、現代社会においては、軽症用の売薬から重症用の処方薬まで多様なものがあるが、不眠の原因は医学的に特定の困難なもので、服薬は対症療法的なものである。また、高血圧は急性のものは希であり慢性に推移することが通常であるうえ、服薬に至るまで食事、運動等の生活状況の改善をはかることが治療の基本とされている。この点も加味すると、原告のパワハラ行為は服薬にいたる原因の一つとなった可能性があることを示唆するものにすぎない。 病気休暇取得や服薬について、原告のパワハラ行為が原因となったことに関する医学的根拠は示されておらず、そもそも、そのような根拠を示すことは極めて困難である。 本件文書２の頭書には、「・以下のような市議による職員へのパワハラによって、市業務の遂行に支障をきたしています。」「・市議のパワハラによって、職員は精神的にも身体的にも大きな負担を感じています。」、「・当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおりま	【真実性】 事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、その行為には違法性がない。 本件文書２は本件文書１の附属資料であり、令和３年９月２日開催の各派代表者会議において配布されたものであるところ、その公表は、本件文書１と一体となって、公共の利害に関する事実に係り、その目的は専ら公益を図ることにある。 本件パワハラ行為２は、その重要な部分において証明可能なものである。 なお、本件付帯事情は、重要な部分ではないが、仮に重要な部分であっても、証明可能なものである。 【相当性】 仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される 本件パワハラ行為２については、それぞれ乙Ａ４の１ないし８の回答に記載されているとおりである。 ・「脅迫、恫喝」欄： ○「今後はこれまでと違う対応をするからな、これ以上話しても時間の無駄だ！」と大声で言われ一方的に席を立たれた（乙Ａ４の３）。 ○「そういう態度に出るならこちらにも考えがあるからな」と脅された（乙Ａ４の３）。 ○ロビーで会ったところ、足元から頭まで全身をなめるような鋭い視線を這わせ、明らかに威嚇する目つきで無言のまま睨みつけられた（乙Ａ４の７）。 ○議会における答弁の終了後、許可なく執務室内に入り、明らかに威嚇する目つきで、こちらを睨みつけ、無言で目の前を通過する（乙Ａ４の１）。 ・「暴言」欄： ○電話口で、「何やってんだよ、いい加減にしろよ！」「ふざけんじゃねーぞ、この野郎！」と激しく怒鳴られ、一方的に電話を切られた（乙Ａ４の８）。 ・「資料等の強要」欄： ○調整中の内容について資料要求があり、上司に確認して後日提出する旨を伝えたところ、「あんたのとこでやってんだから、わかんないはずないだろ！」「すぐに出せないのおかしいだろ」と凄まれ、強要された。調整中であることを説明して渡そうとしたところ、「初めからさっさと出しゃいいんだ」と書類を奪い取るようにして持ち帰った（乙Ａ４の１）。 ○「こんな資料を要求してるんじゃない！」「なんでこんな資料を早く出せないんだ！」「そうじゃない、そんなことを聞いてるんじゃない！」と大声で何度も叱責された。時間外、土日祝日を問わず、執務室外に何度も呼び出された（乙Ａ４の２）。 ・「執拗な叱責・否定」欄： ○大至急、資料が欲しいとの求めに応じたが、資料に一部誤りがあったことから、ただちに訂正のお詫びに伺った。単純なミスであったことを丁寧にお詫びし、説明しているにもかかわらず、「意図的に隠しただろ！」と二人きりの控室内で繰り返し叱責された（乙Ａ４の４）。 ○控室に呼び出されて質問をされた際、事実を丁寧に説明しているにもかかわらず、長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた（乙Ａ４の６）。 ・「無視、拒絶」欄：	【原告の主張に対する反論】に対して １　摘示事実の意味内容の認定基準 名誉毀損の成否を判断する前提となる摘示事実の意味内容は、当該表現につき、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。 そして、その判断に当たっては、表現それ自体の文言のみならず、当該表現がされた当時、一般の読者が有していた社会的背景や周知の事実をも考慮し、社会通念に従った合理的解釈によるべきである ２　本件文書２は、原告のパワハラにより退職し、病気休暇を取得し、又は服薬に至った職員が生じたことを摘示するものであること 被告市川市は、本件文書２（甲７）における「当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります。」（以下「本件付帯事情」という。）について、原告の行為が直接の原因であるとは明記されておらず、パワハラと退職等との間には「歪んだ関係」が介在するため直接の因果の機序を読み取ることはできず、不眠や高血圧の服薬についても医学的根拠が示されていないなどとして、本件付帯事情はパワハラ行為の存在を推認させる間接事実にすぎないなどと主張する。 しかし、本件文書２（甲７）の冒頭には、「以下のような市議による職員へのパワハラによって、市業務の遂行に支障をきたしています」「市議のパワハラによって、職員は精神的にも身体的にも大きな負担を感じています」「当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります」と、箇条書きで連続して明確に記載されている。 これを一般の読者が読めば、「原告の悪質なパワハラ行為こそが根本的な原因となって職員が精神的・身体的に追い詰められ、その結果として退職や病気休暇、服薬に至った」という事実の連鎖を直接的に読み取るのが社会通念上当然である。 「歪んだ関係」という文言が間に挟まっているからといって因果関係が断絶するわけではなく、むしろ原告の行為が組織に致命的なダメージを与えたという深刻な結果を読者に強く印象付けるものである。 また、被告市川市は、二元代表制の下では議員と職員との間に直接の指揮命令関係がないから、議員による特定の職員に対する継続的なパワーハラスメントは通常想定し難い旨を主張するが、これは原告有利に援用する。 仮に、議員による特定の職員に対するパワーハラスメントが成立するとしたら、それは議員が市長と親しく、職員に対する市長の人事権などに影響を及ぼし得る場合に限られる。例えば、ある議員が「俺が市長に言えば、お前など飛ばす（左遷させる）ことができるぞ！」などと、市長の人事権の権限行使に自分の意向を反映させ得る立場にあるケースなどが想定される。しかしながら、原告に限っては、当時市長であった村越と激しく対立していたことから、市長の権限に影響を及ぼし得る立場になかったことは明らかである。 さらに、被告市川市は、不眠や高血圧の服薬についてはその医学的機序や医学的根拠が示されていないなどとも主張する。 しかし、公的機関が作成し配布した公文書（甲７）に「市議のパワハラによって…不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります」と断定的に記載されていれば、一般の読者は、行政として因果関係を裏付ける客観的資料を把握した上で公表しているものと受け取るのが通常である。 ３　社会的評価の低下について 被告市川市は、原告が過去の報道（甲１１、甲１２）等により「職務熱心で執行機関に対して厳しい態度をとる人物」と既に評価されていたことや、職務熱心な議員による高圧的な態度等が社会的に許容されるか否かは判断が分かれることなどを理由に、本件文書２によって原告の社会的評価は低下しない旨主張する。 しかし、本件文書２（甲７）が摘示する事実は、「これ以上話しても時間の無駄だ！」「ふざけんじゃねーぞ、この野郎！」などと大声で恫喝・暴言を浴びせ、相手を舐めるように睨みつけ、執拗に叱責し、無視・拒絶し、侮蔑するといった、極めて陰湿かつ威圧的な行為の集積である。 地方公共団体のトップである市長が作成し公にした公文書（甲７）によって、原告が、これらの行為により職員を退職や病気に追い込んだパワハラ議員として名指しされれば、一般市民は、これを公的機関の適正な調査の結果であると受け止める。 執行機関を厳しく追及する職務熱心な議員という評価と、職員を退職や病気に追い込むほどの悪質なパワーハラスメントを行う加害者という評価とは、社会的に全く異質のものであって、前者として知られていたことは、後者の評価が新たに付加されることによる社会的評価の低下を何ら否定するものではない。 また、職務上の正当な質疑・追及と、職員を退職や病気に追い込む悪質なパワーハラスメントとは明確に区別されるべきものであり、後者が社会的に許容される余地はないから、「社会的に許容されるか否かは判断が分かれる」との被告市川市の主張も理由がない 【真実性】に対して １　立証責任及び立証の対象 真実性の抗弁が成立するためには、摘示事実の重要部分について真実であることを、被告市川市において立証しなければならない。 本件において被告市川市が真実性を立証すべき対象は、①原告が市職員に対し本件パワハラ行為２を現に行った事実、及び②原告の行為により退職し、病気休暇を取得し、又は不眠や高血圧などの薬を服用するに至った市川市職員が存在する事実（本件付帯事情）である。 以下のとおり、摘示事実の重要部分は真実ではなく、かつ被告市川市においてこれを真実と信ずるにつき相当の理由もないから、違法性は阻却されない。 ２　「本件パワハラ行為２」が真実でないこと 被告市川市が根拠とする「職員の申告」（乙Ａ４の１ないし８等）は、当時の理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）が主導して、原告のみを狙い撃ちに仕立て上げ、使用目的も告げずに強制的に作らせた「でっち上げ（やらせ）」に過ぎない。 そのため、以下のとおり、本件パワハラ行為２は真実ではない。 （１）平成２７年、２９年及び３１年（令和元年）の各アンケートにおいて原告に対するパワハラ被害の申告は存在しなかったこと 平成２７年、２９年、３１年（令和元年）に実施された過去のアンケートにおいて、原告からパワハラ被害を受けた旨の申告は存在しない（乙Ｂ９参照）。 かかる事実は、令和４年２月２１日における２月定例会において、原告が、「総務部長に確認いたします。ハラスメントに関するアンケートは２年に１度行われると伺っており、前回は平成３１年に実施されたと思うのですが、前回のアンケートでは、越川雅史からパワハラを受けたという被害は何件申告されていたのでしょうか。」「また、私に関するパワハラ被害の中に、私本人や親族、周囲の関係者のために便宜を図るよう強要しただとか、特定の業者に仕事を受注させるよう不当な圧力をかけたなどといった内容が含まれているのか、御答弁を求めます」と質問したところ、植草総務部長が、「平成３１年の調査で、越川市議からパワーハラスメントを受けたという回答はございませんでした。また、越川市議本人や親族等に便宜を図るように強要されましたとか、周囲の関係者や特定の業者に仕事を受注されるように不当な圧力をかけられたという回答もございませんでした。」と回答していることからも明らかである（甲１８・１頁）。 （２）令和３年３月の第１回アンケートにおいて原告を名指しした申告は存在しなかったこと また、令和３年３月に実施された「第１回目アンケート」（乙Ａ１の１、２）においても、原告を名指ししたパワハラ被害の申告は一切存在しなかった（乙Ａ２）。 （３）令和３年４月の第２回アンケートが理事者の主導により作出され、虚偽事項が追記されたものであること その後、令和３年４月の「第２回目アンケート」に際し、訴外笠原元副市長や訴外佐野元企画部長が、職員に対し「議員も対象だ」「総務、企画、財政はあるはずだ」と迫り、使用目的も告げずに無理やり記載させ、また客観的事実と異なる「退職者」や「病気休暇取得者」といった虚偽事項を一覧表へ追記させた事実が、山室氏（当時・中核市移行準備課長）の陳述書（乙Ａ１３）によって明確に記載されている。 山室氏の陳述書（乙Ａ１３）によれば、同氏は、訴外佐野元企画部長から「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」「笠原副市長は、総務、企画、財政はあるはずだと言っていた」と迫られ、アンケートの使用目的も知らされないまま記載させられたことを告白している。 山室氏自身が「記載する事項がない」と伝えていることからも明らかなように、原告からパワハラ被害を受けた認識など全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの強い圧

						す。」と記載されている。しかし、そこには、「原告の行為により、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員」がいる旨は明記されていない。原告の行為によって生じた結果は、「市業務の遂行に支障をきたしています。」と「職員は精神的にも身体的にも大きな負担を感じています。」という二点に尽きる。これは、原告の行為が本件付帯事情を発生させている訳ではないことを明確に示している。 本件文書１に、「歪んだ関係」に加えて「職員の業務遂行に支障をきたす度が過ぎた議員の対応」と記載されているとおりである。 本件文書１及び２は、原告のパワハラ行為が本件付帯事情発生の原因の一つとなった可能性があることを示唆するもので、本件付帯事情は、原告のパワハラ行為が存在することを推認させる間接事実にすぎない。 ・本件文書２の記載内容によって原告の社会的評価は低下しないこと 本件文書２の公表時までには、原告が執行機関（市長部局）に対して厳しく追及する様子は報道されていた（甲１１、甲１２）。そのため、社会的には、原告は職務熱心で執行機関（市長部局）に対して厳しい態度をとる人物であると既に評価されていたといえる。本件パワハラ行為２は、現職の市議会議員である原告と地方公共団体の職員との間の職務行為に関連する内容であり、通常の民間会社におけるパワハラ事案とは異なり、職務熱心な議員による職員に対する高圧的な態度等が社会的に許容されるか否かは判断が分かれるところである。本件文書２の記載内容によって原告の社会的評価を低下させると断言することはできない。	○ロビーなどであった際にあいさつをしても、目もあわせず、完全に無視をされる（乙Ａ４の８）。 ○謝罪しようとしたが、無視された（乙Ａ４の３）。 ○面会に伺った際に、「今忙しいからちょっと待ってて」と小一時間そのまま待たされた上、「あなたとは話したくないから、他の人よこして」と一方的に拒否された（乙Ａ４の７）。 ○ロビーで会釈したところ、「その気もないのに挨拶しないでもらえる?今後、見かけても挨拶とかしないで」と一方的に拒絶された（乙Ａ４の７）。 ○こちらからはきちんと挨拶をしているにもかかわらず、睨みつけるような目付きをするだけで、何の応答もなく、無視され続けている（乙Ａ４の６）。 ・「侮蔑」欄： ○名前の呼捨て、もしくは○○ちゃん、など侮蔑し、見下したような呼称で呼ばれる（乙Ａ４の７）。 ○自分に話しかける訳でないにもかかわらず、わざわざ聞こえるような大声で、他の職員に対して自分の悪口を言う。その際の自分の呼称は呼捨てであり、明らかに侮蔑した呼び方をしている（乙Ａ４の７）。 ○多くの職員がいるロビーにおいて、特定の職員の頭文字を侮蔑的に略語化し、「○○と○○と○○は信用できない職員だよ」と大声で周囲に吹聴していた。１度や２度ではなく、少なくとも１０回以上は確認されている（乙Ａ４の７）。 ○以前の仮本庁舎の時に、勤務時間外に無断で執務室に立ち入って課長席などに勝手に着席し、一般職員に対して特定の管理職の悪口を一方的に吹聴していた（乙A４の１）。 また、被告市川市の総務部長である訴外植草耕一は、公表に至る前に、上記回答をもって回答者に事実を確認した。 仮に、真実性が否定されるとしても、被告村越が、本件パワハラ行為２の重要な部分について、真実であると信ずるにつき相当の理由がある。 なお、本件付帯事情が重要な部分に属するとしても、被告村越が本件付帯事情を訴外笠原とともに令和３年４月のアンケート結果を取りまとめた訴外山室から報告を受けるなどして確認しており（乙Ａ１３、乙Ｂ３３）、その確認に落ち度はなく、真実であると信ずるにつき相当の理由がある。	（４）職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）によって本件パワハラ行為２は立証できないこと 職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）の記載は、いずれも日時・場所・態様の特定を欠き、申告者の主観的な心情の吐露にとどまるものが多く、なかには原告と接触自体がなかったことを申告者自ら認めるものすら存在する。これらによって原告のパワハラ行為を認定することはできない。 また、本件文書２に記載された行為の中には、根拠とされるアンケート（乙Ａ４の１ないし８）にすら申告が存在しないものが含まれており、例えば「長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた」という行為については、被告市川市自身が作成した内部資料（乙Ｂ２５）においても「長時間に亘り、詰問を繰り返されたとの申告はない」と明確に否定している。 （５）令和４年６月定例会において被告市川市自身が事実及び客観的証拠の不存在を認めて謝罪したこと 加えて、令和４年６月２１日の市議会本会議において、訴外大津副市長は、「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした」と明確に事実の不存在を認めて謝罪している（甲４）。 また、当時の訴外植草総務部長は、「理事者側から求めたものであります」「自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ」たと公式に答弁したうえ、「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認めて謝罪している（甲４、甲５）。 （６）令和５年２月、被告市川市が根拠とされた公文書を撤回したこと そして、被告市川市は、令和５年２月、本件パワハラの根拠とされた「申入書」（甲６）及び「主な内容」（甲７）を公文書として撤回する方針を明らかにし、これを撤回した（甲８、甲９、甲２１）。 摘示事実の根拠とされた公文書が、その作成主体である市自身によって撤回されている以上、当該事実を真実と認めることはできない。 （７）令和４年９月および令和５年２月、理事者の関与を被告市川市が認めたこと まず、原告は、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言できる方がいるのであれば、その方のお名前を列挙してください。」と、質問したところ、訴外麻生文喜広報室長（当時）は、「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」と、答弁している（甲５・６、７頁）。 さらに、原告は、令和５年２月２７日の市議会本会議において、「９名の職員に対して私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは、村越前市長、笠原前副市長、大津前 （８）被告村越が市長から退いた後、被告市川市が９名のアンケート作成者が反省していることおよび植草総務部長に対する注意を表明したこと 令和５年２月１５日に開催された市川市議会各派代表者会議において、松丸副市長は、 「私も新体制の下でそれぞれ９人と話をしており、申告するようにとの要請に応じたことについては非常に反省している。９人というよりは、これまで市全体で答弁の中で誤りがあったことについては議場でも陳謝してきたので、その範囲で個人個人の責任の取り方の意味ではしっかりと反省している態度を持って、これから職務を遂行するとのことである。」 と答弁しており、９名のアンケート作成者が、理事者からの要請に応じて捏造したアンケートを作成したことについて、反省していることを認めている（甲８・１頁）。 また、同月２７日に開催された市川市議会令和５年２月定例会において、植草総務部長は、 「令和４年９月定例会における越川議員の一般質問におきまして、市長が御答弁をいたしましたとおり、理事者からの求めにより、申告をした９人の職員及び総務部長である私に対しまして、市長より、自らの責任の取れることかどうか、常に考えて行動を取るようにと強く注意がされたところであります。」 と答弁しており、理事者からの求めに応じて捏造したアンケートを作成したことについて、９名のアンケート作成者および植草総務部長が、田中市長より強く注意されたことを証言している（甲２１・２頁）。 （９）小括 以上のとおり、理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）の圧力によって自発的ではない形で作成されたアンケート等を根拠に、原告による本件 ３　「本件付帯事情（退職・病気休暇・服薬）」が真実でないこと 被告市川市は、本件付帯事情について「仮に重要な部分であっても証明可能である」と主張する。 しかし、「退職者や病気休暇取得者、服薬者が出た」旨の記載こそが、原告のパワハラの深刻さ・悪質性を一般読者に最も強く印象付ける極めて重要な事実の摘示である。そして、かかる事実が「でっち上げ（捏造）」であることは、被告市川市自身が議会において認めている。 すなわち、前述したとおり、令和４年６月２１日の市議会本会議において、訴外大津副市長は、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はいなかったとして、事実の不存在を認めて謝罪している（甲４）。 さらに、同年９月２２日の定例会において、原告が訴外植草総務部長に対し、原告の行為によって退職し、病気休暇を取得し、又は服薬に至った職員の申告の有無及びそのような職員の存在の把握の有無を質したところ、訴外植草総務部長は、「そのような申告はございませんでした。また、そのような職員がいたことは承知をしてございません。」と答弁し、乙Ａ４の１ないし８のアンケートの回答等に際してそのような申告がなかったこと、並びに原告の行為によって退職し、病気休暇を取得し、又は服薬に至った職員の存在を明確に否定している（甲５）。 加えて、市の回答案（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）においても「休職退職者は承知していない」と明記されている。 【相当性】に対して １　相当性の判断基準及び立証責任 摘示事実が真実であると証明されない場合であっても、行為者において、当該事実を真実と信じたことについて、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときは、その故意又は過失が否定される。 そして、かかる相当の理由の存在について、その立証責任は被告市川市にある ２　依拠する資料は「確実な資料・根拠」たり得ず、客観的証拠に基づく事実確認を欠くこと 被告市川市は、アンケート回答（乙Ａ４の１ないし８、乙Ａ１０ないし１２の４）等に基づき、訴外植草総務部長が事前に事実を確認したため、真実と信ずるにつき相当の理由があると主張する。 しかし、本件文書２（甲７）に記載された具体的な行為には、そもそも根拠とされるアンケート（乙Ａ４の１ないし８）にすら記載が存在しないものが含まれている。例えば、「長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた」という事実は、乙Ａ４の１ないし８のどこにも申告されておらず、この点は、被告市川市自身が作成した内部資料（乙Ｂ２５）においても「長時間に亘り、詰問を繰り返されたとの申告はない」と明確に認めているところである。アンケートにすら存在しない事実を公文書（甲７）に記載しておきながら、これを「真実と信ずるにつき相当の理由があった」と主張することは、論理的に破綻している。 また、訴外植草総務部長自身が、令和４年６月定例会において、パワーハラスメントの認定には明確な証拠に基づくことが不可欠であるにもかかわらず、「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認め、さらに「越川議員に対する事実確認や越川議員による弁明や反論の機会の確保という手続保証をすることも事柄の性質上必須であったと考えますが、行いませんでした」と、事実確認の不十分さと手続的違法を自認して謝罪している（甲４）。 当事者に対する事実確認等の適正な手続を一切経ず、アンケートにすらない事実を追加し、客観的証拠もないまま公表に踏み切っておきながら、真実と信ずるにつき相当の理由があるとの主張は失当である。 なお、被告市川市は、訴外植草総務部長が本件文書２の公表前に回答者に事実をあらためて確認した旨も主張する。 しかし、前記【真実性】に対する反論のとおり、当該申告自体が理事者の主導により作出された「でっち上げ」である以上、回答者への確認なるものも確実な資料に基づくものとはいえない。 その証拠の１つとして、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、原告が、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言できる方がいるのであれば、その方のお名前を列挙してください」と、質問したところ、訴外麻生文喜広報室長（当時）、「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」 ３　被告らは本件捏造の当事者・首謀者であって、本件付帯事情につき相当の理由がないこと 被告市川市は、本件付帯事情について、訴外笠原元副市長らがアンケート結果を取りまとめた訴外山室から報告を受けるなどして確認しており、確認に落ち度はない（乙Ａ１３、乙Ｂ３３）と主張する。 しかし、これは山室氏の陳述書（乙Ａ１３）の記載を意図的に歪曲するものである。 山室氏の陳述書（乙Ａ１３）には、①アンケートの素案には退職者等の記載が全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの直接の指示により、「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」の存在が一覧表（甲７）に追記させられたこと、②服薬者についても、訴外笠原元副市長が、一覧表の修正のやり取りの中で山室氏自身が高血圧の薬を常用していることを知り、これを記載するよう指示したことが、具体的に記載されている。これは、市の回答案（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）における「笠原前副市長からの指示で（一覧表に）加わったものが１人いる」との内部記載とも符合する。 すなわち、理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）は、訴外山室からの報告によって本件付帯事情を確認したのではなく、自らが主導して、原告のパワハラとは客観的な因果関係のない職員の退職（訴外佐野元企画部長の退職等）や病気休暇（訴外佐久間元企画課長の病気休暇等）を、あたかも原告のパワハラの結果であるかのように一覧表へ追記させたものにほかならない。 しかも、原告の行為によって退職し、又は病気休暇を取得し、若しくは服薬に至った職員が存在しないことは、前記【真実性】に対する反論３のとおり、被告市川市自身が議会において明確に否定している（甲４、甲５）。
3	松井議員	R3.9.13	定例会において、以下の提案理由による議案（発議２８号「越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について」）を提出した（甲２５の２枚目）。 【提案理由の内容】 ・「去る９月７日の越川議員の代表質問で、越川議員は、『最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか』といった発言をしています。この発言は、職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくないのではないでしょうか。これでは、意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば２次被害に遭っているといっても過言ではないと考えます。」	【表明された意見ないし論評】 令和３年９月７日の原告の代表質問における左記の発言は、市川市職員に恐怖を与える脅迫発言と受け取られてもおかしくないものであって、意を決してパワハラ被害を訴えた職員や、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば二次被害に遭っていると考えられること。	原告の当該発言は、議会における通常の発言にすぎないものであるにもかかわらず、生命、身体等に対する害悪を加えることを告知する発言と同等の悪質なものであり、市川市職員や大津副市長に二次被害を与えるものであると指摘しているのであるから、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であり、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価を低下させる。	【表明された意見ないし論評】に対する【認否】 「令和３年９月７日の原告の代表質問における左記の発言」（以下「本件原告発言１」という。）は認め、その余は否認する。 【表明された意見ないし論評が原告の社会的評価を低下させる理由】に対する【認否】 原告の当該発言が、生命、身体等に対する害悪を加えることを告知する発言と同等の悪質なものであり、市川市職員や大津副市長に二次被害を与えるものであると訴外松井が指摘するものであること、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であることは認め、その余は否認ないし争う。 原告の当該発言は、議会における通常の発言にすぎないものであるということはできない。 また、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であるということもできない。 【原告の主張に対する反論】 名誉毀損の成否が問題とされている表現が、事実を摘示するものであるか、意見ないし論評の表明であるかを区別するについても、当該表現についての一般の読者（表現の受け手）の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであるとこ	【真実性】 ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、その行為は違法性を欠くものというべきである。 本件提案理由は、市議会議員の議事に関する行為であるから、公共の利害に関する事実に係り、その目的は専ら公益を図ることにある。その前提としての本件原告発言１は、意見ないし論評の前提となる事実の重要な部分であり、真実であることは明らかであり、その証明はなされている（甲１４）。 【意見ないし論評としての域の逸脱の有無】 本件提案理由は、平穏な表現に終始しており、人身攻撃にわたるような表現を含むものではなく、意見ないし論評の域を出ないものである。	【原告の主張に対する反論】に対して １ 本件提案理由による社会的評価の低下について 被告市川市は、本件提案理由（甲２５）における記載は、特別委員会を設置して調査することの必要性を論じる中で訴外松井が自身の見解を表明したものにすぎず、原告の社会的評価が低下するとはいえないと主張する。 しかし、本件提案理由（甲２５）には、原告の議会における公式な発言に対して「職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくない」「意を決してパワハラ被害を訴えた職員...大津副市長においては、いわば２次被害に遭っているといっても過言ではない」と断定的な非難を加えている。 「脅迫」とは、他者に害悪を加える旨を告知して畏怖させる刑法上の犯罪行為を構成し得るものであり、「２次被害」とは、ハラスメント等の被害者をさらに精神的に追い詰める極めて非倫理的な行為である。 市民の負託を受けた公選の市議会議員に対し、市議会の最高かつ公的な会議体において、公式な議案（発議２８号・甲２５）を用いて「職員を脅迫し、二次被害を与えるような反倫理的かつ犯罪的な行為を行う人物である」とのレッテルを貼り、大々的に公表すれば、一般の読者は、「原告はそのような恐ろしい行為を実際に平然と行う人物である」旨を強く印象付けられる。 これにより、市議会議員としての原告の清廉性や倫理観が根本から否定され、有権者からの信用が致命的に失墜し、社会的評価が著しく低下することは明白であり、「見解を述べたものにすぎない」などとする被告市川市の主張は、到底成り立たない。 訴外大津は、本件首謀者の立場から、なんら事実に基づくことなく「（原告から）パワハラ被害を受けた」旨一方的に喧伝しているに過ぎず、パワハラ被害を受けた事実もなければ、二次被害を受けた事実もない。 この点、訴外植草は、令和４年９月２２日に開催された市川市議会９月定例会において、原告から「大津前副市長は、令和３年９月定例会と令和４年２月定例会において、総務部長時代に私からパワハラ被害を受けたと御答弁されています。そこで、シンプルに確認しますが、大津氏が総務部長時代に私からパワハラ被害を受けたと主張していることにつき、議場の答弁以外に公式に申告があり、総務部において何らかの資料が作成され保持されている、あるいは総務部長退任に当たって、後任の総務部長に対して何らかの引継ぎはあったのでしょうか。」と、問われたことに対して、

						ろ、当該表現が、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは、当該表現は、上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当であり、他方、上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値、善悪、優劣についての批評や論議などは、意見ないし論評の表明に属するというべきである。 この見地からは、原告が指摘する提案理由（以下「本件提案理由」という。）は、訴外松井が提出者のひとりとして上程した議案（発議第２８号「越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について」）のうちの提案理由に関する記載の一部であり、その提案理由全体においては委員会を設置して調査することの必要性を論じており、この必要性と関連して本件原告発言１をとりあげ、本件原告発言１は脅迫に該当し、大津副市長等は当該発言によって二次被害を受けていることとして、委員会の設置を認めるべきであるという状況がみられるという見解を表明するものである。 そうすると、本件提案理由は、令和３年９月市川市議会定例会において原告が本件原告発言１をしたとの事実を摘示するとともに、その事実を前提に、本件原告発言１は脅迫に該当し、大津副市長等は二次被害を受けている以上、原告は委員会における調査の対象となるべき人物であるとの意見・論評の表明であるということになる。 本件提案理由は、訴外松井らが問題提起をし、自身の見解を述べたものにすぎないため、これによって原告の社会的評価が低下するとはいえない。	【相当性】 仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば、その故意又は過失は否定される。 訴外松井において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由が有ることは明らかである。	【真実性】に対して １　意見ないし論評の真の前提事実の虚偽性（捏造の露呈） 被告市川市は、本件提案理由の意見ないし論評の前提となる事実が「本件原告発言１（甲１４）が存在すること」のみであるかのように主張し、その証明はなされているため違法性を欠くと主張する。 しかし、本件提案理由における「意を決してパワハラ被害を訴えた職員」や「実名で被害を訴えた大津副市長」に対する「２次被害に遭っている」との論評は、当然に「（１次的な）原告による深刻なパワハラ被害が実在したこと」を不可分一体の前提事実としている。 そして、この前提となる「パワハラ被害」自体が、当時の理事者側（被告村越、訴外笠原元副市長ら）が主導して原告のみを狙い撃ちにし、使用目的も告げずに強制的に作らせた「でっち上げ（やらせ）」に過ぎないことは、客観的証拠により裏付けられる。 すなわち、山室氏の陳述書（乙Ａ１３）において笠原元副市長から虚偽事項の追記を含む指示があったことが明確に告白され、市の内部資料（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）においても「笠原前副市長から指示があった」「証拠等はない」と捏造が記載されている。 さらに、令和４年６月２１日の本会議において、訴外植草総務部長が「理事者側から求めたものであります」「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と公式に答弁して謝罪し（甲４）、大津元副市長自身も「退職した職員、病気休暇を取得した職員…はおりませんでした」「誇張であった」と事実の不存在を認めて謝罪している（甲４、甲５）。 このように、意見ないし論評の根本的な前提となっている「パワハラ被害の事実」自体が理事者らによって意図的に捏造された完全な虚偽である以上、前提事実の重要な部分について真実性の証明がなされているとの被告市川市の主張は、根底から破綻している。 ２　本件原告発言１の趣旨の意図的な歪曲 前提とされている本件原告発言１（甲１４）は、原告が当時の被告村越市長に対して「あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか。（中略）次の選挙に出て、必ず職員は俺が守ってみせると、ここで２期目の出馬の意思表示をしてください」と、市長としての政治的責任と出処進退を質 【意見ないし論評としての域の逸脱の有無】に対して １　人身攻撃への該当性（論評の域の著しい逸脱） 被告市川市は、本件提案理由が「平穏な表現に終始しており、人身攻撃にわたるような表現を含むものではなく、意見ないし論評の域を出ない」と主張する。 しかし、前述のとおり、全く客観的証拠のない架空のパワハラ被害（捏造されたアンケートや虚偽の退職者等の存在：甲６、甲７、乙Ａ１３、甲４等）を真実であると盲信し、これを前提として原告の正当な議会発言（甲１４）を意図的に曲解した上で、公式な議案（甲２５）において「脅迫発言」「２次被害」という犯罪的・反倫理的な非難を公然と加える行為が、平穏な表現とは到底いえない。 また、本件提案理由の提出と同日に行われた質疑応答（甲２６）において、訴外松井は原告を「紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝じゃないですか」「加害者、加害議員」と断定し、「７日の日にああやって職員を恫喝して」と公然と発言している。 これらは、特別委員会設置の必要性を論じるという本来の目的（政策的・手続的な問題提起）の範囲を優に超え、客観的証拠の確認すら怠ったまま、原告を犯罪者や卑劣な人権侵害者と決めつけ、政治的生命を抹殺して議員辞職に追い込もうとする人身攻撃に他ならない。 【相当性】に対して １　事実確認の欠如と高度な注意義務違反（真実相当性の不存在） 被告市川市は、訴外松井において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由が有ることは明らかであると主張する。 しかし、訴外松井は、市民の負託を受けた市議会議員として、他人の名誉を著しく毀損する重大な議案（発議２８号・甲２５）を議会に提出し公表する以上、その前提となる事実（パワハラ被害の存在等）の真偽について、客観的証拠に基づき慎重に調査・確認すべき職務上の重い注意義務を負っていた。 それにもかかわらず、訴外松井は、原告が市川市職員に対してパワハラを行っているとの具体的な日時やその態様も不明なまま、客観的証拠が一切提示されていない不自然な状況（後に訴外植草総務部長が「客観的証拠はなかった」「手続保障を行わなかった」と公式に自認している・甲４）をも看過し、理事者側が一方的に作成した捏造文書（甲６、甲７等）のみを鵜呑みにして、原告の市議会議員としての社会的信用を失墜させ、議員辞職に追い込むことのみを目的として本件発議（甲２５）を提出している。 また、訴外松井は、本件原告発言１がなされた議場に同席しており、同発言が職員に向けられたものではなく、当時の市長に対する政治的な質問としてなされたことを直接見聞きしていたはずである（甲１４、甲２６）。 このような、市議会議員としての基本的な事実確認義務や調査義務すら著しく怠ったまま、原告の正当な政治的発言を意図的に切り取り、「脅迫」「恫喝」と断定した訴外松井に、前
4	松井議員	R3.9.13	定例会において、以下の発言をした（甲２６の１、２、４枚目）。 【発言内容】 ・「去る９月７日の越川議員の代表質問で、越川議員は『最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか』といった発言がございます。これは紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝じゃないですか。」 ・「（「加害者、加害議員とは誰を指すのでしょうか」という質問に対して）越川雅史議員であります。」 ・「７日の日にああやって職員を恫喝して……」	【表明された意見ないし論評】 令和３年９月７日の原告の代表質問における左記の発言は、紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝と評価できるものであって、原告は市川市職員を恫喝した加害者、加害議員であること。	原告の当該発言は、議会における通常の発言にすぎないものであるにもかかわらず、パワハラ行為、生命・身体等に対する害悪を加えることを告知する発言、恫喝行為に該当するものであり、刑事責任を負うべき加害者であると指摘するものであるから、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であり、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価を低下させる。	【表明された意見ないし論評】に対する【認否】 「令和３年９月７日の原告の代表質問における左記の発言」（「本件原告発言１」と同じものである。）は認め、その余は否認する。 恫喝の加害者と加害議員の指摘は、意見の前提であり、意見そのものではない。 【表明された意見ないし論評が原告の社会的評価を低下させる理由】に対する【認否】 原告の当該発言が、パワハラ行為、生命・身体等に対する害悪を加えることを告知する発言、恫喝行為に該当するものであると訴外松井が指摘するものであること、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であることは認め、その余は否認ないし争う。 原告の当該発言は、議会における通常の発言にすぎないものであるということはできない。 また、刑事責任を負うべき加害者であるとまで指摘しているわけではなく、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であるということもできない。 【原告の主張に対する反論】 名誉毀損の成否が問題とされている表現が、事実を摘示するものであるか、意見ないし論評の表明であるかを区別するについても、当該表現についての一般の読者（表現の受け手）の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであるところ、当該表現が、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは、当該表現は、上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当であり、他方、上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値、善悪、優劣についての批評や論議などは、意見ないし論評の表明に属するというべきである。 この見地からは、原告の指摘する訴外松井の意見（以下「本件意見１」という。）は、議案（発議第２８号「越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について」）に関する定例会における質疑の一部であり、その質疑では委員会を設置して調査することの必要性が議論され、この点に関連して本件原告発言１をとりあげ、本件原告発言１はパワハラ行為等に該当して、委員会の設置を認めるべきであるという状況がみられるという見解を表明するものである。 そうすると、本件意見１は、令和３年９月市川市議会定例会において原告が本件原告発言１をしたとの事実を摘示するとともに、その事実を前提に、本件原告発言１はパワハラあるいは脅迫、恫喝に該当するとして、原告が委員会を設置してその調査の対象となるべき人物であるとの意見・論評の表明である。 本件意見１は、訴外松井が、発議第２８号の提案理由に関する自身の見解を述べたもの又は問題提起をしたものにすぎないため、これによって原告の社会的評価が低下するとはいえない。	【真実性】 ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、その行為は違法性を欠くものというべきである。 本件意見１は、市議会議員の議事に関する行為であるから、公共の利害に関する事実に係り、その目的は専ら公益を図ることにある。その前提としての本件原告発言１は、意見ないし論評の前提となる事実の重要な部分であり、真実であることは明らかであり、その証明はなされている（甲１４）。 【意見ないし論評としての域の逸脱の有無】 本件意見１は、平穏な表現に終始しており、人身攻撃にわたるような表現を含むものではなく、意見ないし論評の域を出ないものである。 【相当性】 仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば、その故意又は過失は否定される。 訴外松井において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由が有ることは明らかである。	【原告の主張に対する反論】に対して １　本件意見１による社会的評価の低下について 被告市川市は、本件意見１（甲２６）について、委員会設置の必要性を議論する中で見解を表明したものにすぎず、刑事責任を負うべき加害者であるとまで指摘しているわけではないから、原告の社会的評価が低下するとはいえないと主張する。 しかし、本件意見１において訴外松井は、市議会の本会議場という最高かつ公的な言論の場において、原告の議会発言を捉えて「これは紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝じゃないですか」「（原告は）加害者、加害議員であります」「ああやって職員を恫喝して」と、極めて強い言葉を用いて断定的に非難している（甲２６）。 「脅迫」「恫喝」とは、他者に害悪を加える旨を告知して畏怖させる刑法上の犯罪を構成し得る行為をいい、「加害者」とは、他者の権利や利益を不法に侵害した者を指す用語である。 これを一般の傍聴者や会議録の読者（市民）が見聞きすれば、「原告は、議場において職員に対して犯罪的な脅迫行為を平然と行うような、極めて危険かつ不適格な人物（加害者）である」と強く印象付けられるのは社会通念上相当である。 これにより、市議会議員としての原告の清廉性や倫理観は根本から否定され、有権者からの信用が致命的に失墜し、社会的評価が著しく低下することは明白であり、「見解を述べたも 【真実性】に対して １　意見ないし論評の真の前提事実の虚偽性（捏造の露呈） 被告市川市は、本件意見１の前提となる事実は「本件原告発言１（甲１４）が存在すること」のみであるかのように矮小化し、その証明はなされているため真実性が認められると主張する。 しかし、本件意見１において訴外松井が原告を「加害者」「加害議員」と断定し、「紛れもないパワハラ」と非難している以上、その根底には当然に「（１次的な）原告による深刻なパワハラ被害が実在したこと」という事実が不可分一体の前提事実として内在している。 そして、この前提となる「パワハラ被害」自体が、当時の理事者側（被告村越、訴外笠原元副市長ら）が主導して原告のみを狙い撃ちにし、使用目的も告げずに強制的に作らせた「でっち上げ（やらせ）」に過ぎないことは、客観的証拠により裏付けられる。 山室氏の陳述書（乙Ａ１３）においては、笠原元副市長から虚偽事項の追記を含む指示があったことが明確に告白されており、市の内部資料（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）においても「笠原前副市長から指示があった」「証拠等はない」と捏造が自認されている。 また、令和４年６月２１日の本会議において、訴外植草総務部長が「理事者側から求めたものであります」「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と公式に答弁して謝罪し（甲４）、大津元副市長自身も「退職した職員、病気休暇を取得した職員…はおりませんでした」「誇張であった」と事実の不存在を認めて謝罪している（甲４、甲５）。 ２　本件原告発言１の趣旨の意図的な歪曲 前提とされている本件原告発言１（甲１４）は、原告が当時の被告村越に対して「あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか。（中略）次の選挙に出て、必ず職員は俺が守ってみせると、ここで２期目の出馬の意思表示をしてください」と、市長としての政治的責任と出処進退を質した、議会における正当な政治的質問にすぎない。 かかる文脈を完全に無視して「職員に対する脅迫・恫喝」と曲解・歪曲すること自体、客観的真実性に著しく反する主張である。 【意見ないし論評としての域の逸脱の有無】に対して １　人身攻撃への該当性（論評の域の著しい逸脱） 被告市川市は、本件意見１が「平穏な表現に終始しており、人身攻撃にわたるような表現を含むものではなく、意見ないし論評の域を出ない」と主張する。 しかし、本件意見１（甲２６）において訴外松井は、原告を名指しして「紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝」「加害者」「加害議員」と断定し、「ああやって職員を恫喝して」とまで公然と発言している。 全く客観的証拠のない架空のパワハラ被害（捏造されたアンケートや虚偽の退職者等の存在：甲６、甲７、乙Ａ１３、甲４等）を真実であると盲信し、これを前提として、原告の正当な議会発言（甲１４）を意図的に曲解した上で、議場という公的な場で原告を犯罪者や人権侵害者と決めつける行為は、特別委員会設置の必要性を論じるという本来の目的（政策的・手続的な議論）の範囲を優に超えている。 これは、原告の政治的生命を抹殺して議員辞職に追い込もうとする人身攻撃に他ならない。かかる発言を「平穏な表現に終始している」と主張する被告市川市の主張は、社会通念に照 【相当性】に対して １　事実確認の欠如と高度な注意義務違反（真実相当性の不存在） 被告市川市は、訴外松井において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由が有ることは明らかであると主張する。 しかし、訴外松井は、市民の負託を受けた市議会議員として、他人の名誉を著しく毀損する重大な非難（脅迫・恫喝・加害者等）を議会で公然と行う以上、その前提となる事実（パワハラ被害の存在等）の真偽について、客観的証拠に基づき慎重に調査・確認すべき職務上の重い注意義務を負っていた。 それにもかかわらず、訴外松井は、原告が市川市職員に対してパワハラを行っているとの具体的な日時やその態様も不明なまま、客観的証拠が一切提示されていない不自然な状況（後に訴外植草総務部長が「客観的証拠はなかった」「手続保障を行わなかった」と公式に自認している・甲４）をも看過し、理事者側が一方的に作成した本件文書（甲６、甲７等）のみを鵜呑みにして、原告の市議会議員としての社会的信用を失墜させ、議員辞職に追い込むことのみを目的として本件意見１（甲２６）の発言に及んだのである。 訴外松井は、本件原告発言１がなされた９月７日の議場に同席しており、同発言が職員に向けられた脅迫などではなく、当時の市長に対する政治的な質問としてなされたことを直接見聞きしていたはずである（甲１４、甲２６）。それにもかかわらず、意図的に文脈を切り取って「職員を恫喝した」と歪曲した。 このような、市議会議員としての基本的な事実確認義務や調査義務すら著しく怠ったまま、原告の正当な政治的発言を意図的に切り取り、「脅迫」「恫喝」「加害者」と断定した訴外
5	荒木議員	R3.9.13	定例会において、以下の発言をした（甲２７の１頁）。 【発言内容】 ・「９月７日の越川議員の一般質問形式による市長に対する質問の中での職員に対する脅迫めいた発言や、同じく両副市長への脅迫めいた質問、これに対してパワハラ事案を具体的に公表した両副市長の答弁を伺った限り、これは軽視できない、こうした言動こそがパワハラに当たるのではないでしょうか。」	【表明された意見ないし論評】 令和３年９月７日における原告の発言は、市川市職員及び大津副市長に対する脅迫めいたものと評価でき、こうした言動こそがパワハラに当たること。	原告の当該発言は、議会における通常の発言にすぎないものであるにもかかわらず、職員や両副市長に対して、生命・身体等に対する害悪を加えることを告知する発言であり、パワハラ行為にあたると指摘するものであるから、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であり、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価を低下させる。	【表明された意見ないし論評】に対する【認否】 「令和３年９月７日における原告の発言」（以下「本件原告発言２」という。）は認め、その余は否認する。 本件原告発言２は、大津副市長だけではなく、両副市長に対する脅迫めいたものである。 【表明された意見ないし論評が原告の社会的評価を低下させる理由】に対する【認否】 原告の当該発言が、職員や両副市長に対して、生命・身体等に対する害悪を加えることを告知する発言であり、パワハラ行為にあたると訴外荒木が指摘するものであること、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であることは認め、その余は否認ないし争う。 原告の当該発言は、議会における通常の発言にすぎないものであるということはできない。 また、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であるということもできない。 【原告の主張に対する反論】 名誉毀損の成否が問題とされている表現が、事実を摘示するものであるか、意見ないし論評の表明であるかを区別するについても、当該表現についての一般の読者（表現の受け手）の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであるところ、当該表現が、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは、当該表現は、上記	【真実性】 ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、その行為は違法性を欠くものというべきである。 本件意見２は、市議会議員の議事に関する行為であるから、公共の利害に関する事実に係り、その目的は専ら公益を図ることにある。その前提としての本件原告発言２は、意見ないし論評の前提となる事実の重要な部分であり、真実であることは明らかであり、その証明はなされている（甲１４）。 【意見ないし論評としての域の逸脱の有無】 本件意見２は、平穏な表現に終始しており、人身攻撃にわたるような表現を含むものではなく、意見ないし論評の域を出ないものである。 【相当性】 仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば、その故意又は過失は否定される。 訴外荒木において上記事実の重要な部分を真実と信ずるに	【原告の主張に対する反論】に対して １　本件意見２による社会的評価の低下について 被告市川市は、本件意見２（甲２７）について、特別委員会を設置して調査することの必要性が議論される中で、訴外荒木が自身の見解を述べたもの又は問題提起をしたものにすぎないため、これによって原告の社会的評価が低下するとはいえないと主張する。 しかし、本件意見２において訴外荒木は、市議会の本会議場という最高かつ公的な言論の場において、原告の議会発言を捉えて「職員に対する脅迫めいた発言や、同じく両副市長への脅迫めいた質問」「これに対してパワハラ事案を具体的に公表した両副市長の答弁を伺った限り、これは軽視できない」「こうした言動こそがパワハラに当たるのではないでしょうか」と、極めて強い言葉を用いて断定的に非難している（甲２７）。 「脅迫」とは、他者に害悪を加える旨を告知して畏怖させる刑法上の犯罪を構成し得る行為であり、「パワハラ」とは、また優越的な関係を背景とした重大な人権侵害行為である。 これを一般の傍聴者や会議録の読者（市民）が見聞きすれば、「原告は、議場において職員や副市長に対して犯罪的な脅迫行為やパワハラを平然と行うような、極めて危険かつ不適格な人物である」と強く印象付けられるのは社会通念上当然である。 これにより、市議会議員としての原告の清廉性や倫理観は根本から否定され、有権者からの信用が致命的に失墜し、社会的評価が著しく低下することは明白であり、「見解を述べたも 【真実性】に対して １　意見ないし論評の真の前提事実の虚偽性（捏造の露呈） 被告市川市は、本件意見２の前提となる事実は「本件原告発言２（甲１４）が存在すること」のみであるかのように矮小化し、その証明はなされているため真実性が認められると主張する。 しかし、本件意見２において訴外荒木が原告の発言を「パワハラ事案を具体的に公表した両副市長の答弁を伺った限り、これは軽視できない」「こうした言動こそがパワハラに当たる」と非難している以上、その根底には当然に「（１次的な）原告による深刻なパワハラ被害が実在し、副市長らがそれを公表したこと」という事実が不可分一体の前提事実として内在している。 そして、この前提となる「パワハラ被害」自体が、当時の理事者側（被告村越、訴外笠原元副市長ら）が主導して原告のみを狙い撃ちにし、使用目的も告げずに強制的に作らせた「でっち上げ（やらせ）」に過ぎないことは、客観的証拠により裏付けられる。 山室氏の陳述書（乙Ａ１３）においては、笠原元副市長から虚偽事項の追記を含む指示があったことが明確に告白されており、市の内部資料（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）においても「笠原前副市長から指示があった」「証拠等はない」と捏造が自認されている。 また、令和４年６月２１日の本会議において、訴外植草総務部長が「理事者側から求めたものであります」「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と公式に答弁して謝罪し（甲４）、大津元副市長自身も「退職した職員、病気休暇を取得した職員…はおりませんでした」「誇張であった」と事実の不存在を認めて謝罪している（甲４、甲５）。

						特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当であり、他方、上記のような証拠等による証明になじまない物事の価値、善悪、優劣についての批評や論議などは、意見ないし論評の表明に属するというべきである。 この見地からは、原告の指摘する訴外荒木の意見（以下「本件意見２」という。）は、議案（発議第２８号「越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について」）に関する定例会における質疑の一部であり、その質疑では委員会を設置して調査することの必要性が議論され、この点に関連して本件原告発言２をとりあげ、本件原告発言２はパワハラ行為に該当して、委員会の設置を認めるべきであるという状況がみられるという見解を表明するものである。 そうすると、本件意見２は、令和３年９月市川市議会定例会において原告が本件原告発言２をしたとの事実を摘示するとともに、その事実を前提に、本件原告発言２はパワハラに該当するとして、原告が委員会を設置してその調査の対象となるべき人物であるとの意見・論評の表明である。本件意見２は、訴外荒木が、発議第２８号の提案理由に関する自身の見解を述べたもの又は問題提起をしたものにすぎないため、これによって原告の社会的評価が低下するとはいえない。	訴外荒木において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由が有ることは明かである。	２　本件原告発言２の趣旨の意図的な歪曲 前提とされている本件原告発言２（甲１４）は、原告が当時の被告村越や副市長らに対して、市長としての政治的責任と出処進退、あるいは行政のトップとしての職員を守る姿勢を質した、議会における正当な政治的質問・追及にすぎない。 かかる文脈を無視して「職員に対する脅迫めいた発言」「両副市長への脅迫めいた質問」と曲解・歪曲すること自体、客観的真実性に著しく反する悪意ある主張である。 【意見ないし論評としての域の逸脱の有無】に対して １　人身攻撃への該当性（論評の域の著しい逸脱） 被告市川市は、本件意見２が「平穏な表現に終始しており、人身攻撃にわたるような表現を含むものではなく、意見ないし論評の域を出ない」と主張する。 しかし、本件意見２（甲２７）において訴外荒木は、原告を名指しして「職員に対する脅迫めいた発言」「両副市長への脅迫めいた質問」「こうした言動こそがパワハラに当たる」と断定し、公然と発言している。 客観的証拠のない架空のパワハラ被害（捏造されたアンケートや虚偽の退職者等の存在：甲６、甲７、乙Ａ１３、甲４等）を真実であると盲信し、これを前提として原告の正当な議会発言（甲１４）を意図的に曲解した上で、議場という公的な場で原告を脅迫者や人権侵害者と決めつける行為は、特別委員会設置の必要性を論じるという本来の目的（政策的・手続的な議論）の範囲を優に超えている。 かかる行為は、原告の政治的生命を抹殺して議員辞職に追い込もうとする、悪意に満ちた露骨な人身攻撃に他ならない。これを「平穏な表現に終始している」であるとする被告市川市 【相当性】に対して １　事実確認の欠如と高度な注意義務違反（真実相当性の不存在） 被告市川市は、訴外荒木において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由が有ることは明かであると主張する。 しかし、訴外荒木は、市民の負託を受けた市議会議員として、他人の名誉を著しく毀損する重大な非難（脅迫・パワハラ等）を議会で公然と行う以上、その前提となる事実（パワハラ被害の存在等や両副市長の答弁の真偽）について、客観的証拠に基づき慎重に調査・確認すべき職務上の重い注意義務を負っていた。 それにもかかわらず、訴外荒木は、原告が市川市職員に対してパワハラを行っているとの具体的な日時やその態様も不明なまま、客観的証拠が一切提示されていない不自然な状況（後に訴外植草総務部長が「客観的証拠はなかった」「手続保障を行わなかった」と公式に自認している・甲４）をも看過し、理事者側が一方的に作成・公表した捏造文書（甲６、甲７等）や両副市長の不当な答弁のみを鵜呑みにして、原告の市議会議員としての社会的信用を失墜させ、議員辞職に追い込むことのみを目的として本件意見２（甲２７）の発言に及んでいる。 また、訴外荒木は、本件原告発言２がなされた９月７日の議場に同席しており、同発言が職員等に向けられた不当な脅迫などではなく、当時の市長や副市長に対する議会での正当な政治的追及としてなされたことを直接見聞きしていたはずである（甲１４、甲２７）。 それにもかかわらず、意図的に文脈を切り取って「脅迫めいた発言」「パワハラに当たる」と歪曲した。 このような、市議会議員としての基本的な事実確認義務や調査義務すら著しく怠ったまま、原告の正当な政治的発言を意図的に切り取り、「脅迫」「パワハラ」と断定した訴外荒木に、前提事実を真実と信ずるにつき「確実な資料・根拠に基づく合理的な判断（相当な理由）」があったとは到底認められず、相当性の抗弁は成り立たない。
6	被告村越	R3.12.9	市川市議会に対し、「議案第４３号令和３年度市川市一般会計補正予算（第１０号）の再議について」と題する文書を提出して、再議に付した（甲２８）。 【文書の記載内容】 ・「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案……は、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす……ものであり、到底看過できないものである。」	【摘示された事実】 本件文書１及び同２に記載の原告の行為により、精神的な苦痛を受け、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川市職員がいること（一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、ここにいう「パワーハラスメント事案」とは、上記の行為を指すものと解される。）。	原告が精神的な苦痛を受け退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることで、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価を低下させる。	【摘示された事実】に関する【認否】 「本件文書1及び同２に記載の原告の行為」については、本件パワハラ行為1及び２の限度で認め（以下、これらの行為をまとめて「本件全パワハラ行為」という。）、その余は否認する。 本件文書1にある「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。」との記載、及び本件文書２にある「当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります。」との記載は、原告の行為を示すものではない。 【当該事実が原告の社会的評価を低下させる理由】に関する【認否】 原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物である事実は認め、その余は否認ないし争う。 精神的な苦痛を受け退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることにはならない。 原告の地位の特殊性に鑑み、原告がパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることで、市川市議会議員としての社会的評価を低下させることはない。 【原告の主張に対する反論】 ・一般の読者の普通の注意と読み方を判断基準とするならば、本件文書１及び２からは、パワハラが本件付帯事情発生の直接の原因になったとすることはできないこと ある表現における意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該表現についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものと解するのが相当である。 本件文書２は、本件文書１に続いて公表されたものであり、一体として、その内容が判断される必要がある。 本件文書１には、原告の「パワハラにより、歪んだ関係が生まれています。職員は萎縮し、精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる」との記載がある。パワハラと職員の退職との間には、「歪んだ関係」が介在しており、因果の機序として、パワハラ→「歪んだ関係」の発生→職員の退職という一連の流れがある。原告は摘示事実について「原告の行為により、退職した市川市職員がいる事実」であると主張しているが、これはあたかもパワハラが直接の退職理由になったものと主張するもので、「歪んだ関係」を看過するものである。原告がその主張の根拠とする「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。」との記載については、切り文と評すべきものであるといわざるをえない。 仮に原告と退職した職員の間に直接的な上下の指揮命令関係があれば、パワハラによって退職の事態が生じうることは一般人にとって理解しうるものであるが、二元代表制を採る現行法のもとで、議員の特定の職員に対するパワハラが継続的なものとなることは通常想定できないことであり、特段の事情を要するところ、そのような記載はみられない。この点からも「パワハラにより、歪んだ関係が生まれています。職員は萎縮し、精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる」との記載は、一般人の理解するところでは、原告の行為が直接的な退職の原因となるものと受け止めることはできない。 職員にとって生涯の重大な決定事項である退職について、パワハラが直接的な原因でないと判断されるのと同様、病気休暇の取得についても、「歪んだ関係」を看過することはできず、原告のパワハラ行為が職員にストレスに起因する心身の不調を生じさせ、病気休暇の取得に至ったという直線的な因果の機序を本件文書２から読み取ることはできない。 不眠の薬は、現代社会においては、軽症用の売薬から重症用の処方薬まで多様なものがあるが、不眠の原因は医学的に特定の困難なもので、服薬は対症療法的なものである。また、高血圧は急性のものは希であり慢性に推移することが通常であるうえ、服薬に至るまで食事、運動等の生活状況の改善をはかることが治療の基本とされている。この点も加味すると、原告のパワハラ行為は服薬にいたる原因の一つとなった可能性があることを示唆するものにすぎない。 病気休暇取得や服薬について、原告のパワハラ行為が原因となったことに関する医学的根拠は示されておらず、そもそも、そのような根拠を示すことは極めて困難である。 本件文書２の頭書には、「・以下のような市議による職員へのパワハラによって、市業務の遂行に支障をきたしています。」「・市議のパワハラによって、職員は精神的にも身体的にも大きな負担を感じています。」、「・当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります。」と記載されている。しかし、そこには、「原告の行為により、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員」がいる旨は明	【真実性】 事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、その行為には違法性がない。 本件文書１は二元代表制のもと、市長の職にあった被告村越が原告所属の市川市議会に対して調査と厳正な対処を求めるため、議長に対する申入れをするに際して使用したものであり、その公表は、公共の利害に関する事実に係り、その目的は専ら公益を図ることにある。 また、本件文書２は本件文書1の附属資料であり、令和3年9月2日開催の各派代表者会議において配布されたものであるところ、その公表は、本件文書1と一体となって、公共の利害に関する事実に係り、その目的は専ら公益を図ることにある。 本件全パワハラ行為は、その重要な部分において証明可能なものである。 なお、本件付帯事情は、重要な部分ではないが、仮に重要な部分であっても、証明可能なものである。 【相当性】 仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される。 本件パワハラ行為１については、それぞれ乙Ａ４の１ないし８の回答等に記載されているとおりである。 ・答弁調整や資料要求時に威圧的、高圧的な言動がある（乙Ａ４の１、乙Ａ４の２） ・調整途中の資料提出を強要する（乙Ａ４の１） ・意に沿わない答弁や資料に怒りをあらわにする（乙Ａ４の２） ・度重なる無視、睨みつける（乙Ａ４の５、乙Ａ４の６、乙Ａ４の７、乙Ａ４の８） ・脅迫ともとれる発言をする（乙Ａ４の３、乙Ａ４の８） ・説明や答弁に対して執拗に否定的な質問を繰り返す（乙Ａ４の６） ・答弁調整に応じない（乙Ａ４の５） ・質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す（乙A１０ないし１２の４） 本件パワハラ行為２も、それぞれ乙Ａ４の１ないし８の回答に記載されているとおりである。 ・「脅迫、恫喝」欄： ○「今後はこれまでと違う対応をするからな、これ以上話しても時間の無駄だ！」と大声で言われ一方的に席を立たれた（乙Ａ４の３）。 ○「そういう態度に出るならこちらにも考えがあるからな」と脅された（乙Ａ４の３）。 ○ロビーで会ったところ、足元から頭まで全身をなめるような鋭い視線を這わせ、明らかに威嚇する目つきで無言のまま睨みつけられた（乙Ａ４の７）。 ○議会における答弁の終了後、許可なく執務室内に入り、明らかに威嚇する目つきで、こちらを睨みつけ、無言で目の前を通過する（乙Ａ４の１）。 ・「暴言」欄： ○電話口で、「何やってんだよ、いい加減にしろよ！」「ふざけんじゃねーぞ、この野郎！」と激しく怒鳴られ、一方的に電話を切られた（乙Ａ４の８）。 ・「資料等の強要」欄： ○調整中の内容について資料要求があり、上司に確認して後日提出する旨を伝えたところ、「あんたのとこでやってんだから、わかんないはずないだろ！」「すぐに出せないのおかしいだろ」と凄まれ、強要された。調整中であることを説明し	【原告の主張に対する反論】に対して １　摘示事実の意味内容の認定基準 名誉毀損の成否を判断する前提となる摘示事実の意味内容は、当該表現につき、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。 そして、その判断に当たっては、表現それ自体の文言のみならず、当該表現がされた当時、一般の読者が有していた社会的背景や周知の事実をも考慮し、社会通念に従った合理的解釈によるべきである。 ２　本件再議文書にいう「パワーハラスメント事案」は、原告のパワハラにより退職し、病気休暇を取得し、又は服薬に至った職員が生じたことを摘示するものであること 被告市川市は、本件文書１（甲６）及び本件文書２（甲７）の記載からは、パワハラが本件付帯事情（退職・病気休暇・服薬）発生の直接の原因になったとは読み取れず、本件再議文書（甲２８）にいう「パワーハラスメント事案」から退職等の結果が生じたと受け止める読者はいない、不眠や高血圧の服薬についても医学的根拠を示すことは極めて困難であるなどとして、本件付帯事情はパワハラ行為の存在を推認させる間接事実にすぎないなどと主張する。 しかし、本件再議文書（甲２８）において、当時市長であった被告村越は、「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案……は、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす……ものであり、到底看過できない」と極めて強い文言で断定し、議会に対し公式な書面を提出している。 そして、本件再議文書（甲２８）にいう「パワーハラスメント事案」とは、先行して公表された本件文書１及び２において摘示された「市議のパワハラによって…退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります」という事案全体を指すものであって、本件文書１、本件文書２及び本件再議文書は、一体としてその内容が判断されるべきものである。 これらの一連の文書を一般の読者が読めば、「原告の悪質なパワハラ行為こそが根本的な原因となって職員が精神的・身体的に追い詰められ、その結果として退職や病気休暇、服薬に至った」という事実の連鎖を直接的に読み取るのが社会通念上当然である。 「歪んだ関係」という文言が間に挟まっているからといって因果関係が断絶するわけではなく、むしろ原告の行為が組織に致命的なダメージを与えたという深刻な結果を読者に強く印象付けるものである。 また、被告市川市は、二元代表制の下では議員と職員との間に直接の指揮命令関係がないから、議員による特定の職員に対する継続的なパワーハラスメントは通常想定し難い旨を主張するが、これは原告有利に援用する。 仮に、議員による特定の職員に対するパワーハラスメントが成立するとしたら、それは議員が市長と親しく、職員に対する市長の人事権などに影響を及ぼし得る場合に限られる。例えば、ある議員が「俺が市長に言えば、お前など飛ばす（左遷させる）ことができるぞ！」などと、市長の人事権の権限行使に自分の意向を反映させ得る立場にあるケースなどが想定される。しかしながら、原告に限っては、当時市長であった被告村越と激しく対立していたことから、市長の権限に影響を及ぼし得る立場になかったことは明らかである。 さらに、被告市川市は、不眠や高血圧の服薬についてはその医学的機序や医学的根拠が示されていないなどとも主張する。 しかし、公的機関のトップである市長が、議会に提出した公式の文書（甲２８）において原告の行為を「パワーハラスメント事案」と断定して非難していれば、一般の読者は、行政として ３　社会的評価の低下について 被告市川市は、原告が過去の報道（甲１１、甲１２）等により「職務熱心で執行機関に対して厳しい態度をとる人物」と既に評価されていたことや、職務熱心な議員による高圧的な態度等が社会的に許容されるか否かは判断が分かれることなどを理由に、本件再議文書等の記載内容によって原告の社会的評価は低下しない旨主張する。 しかし、本件再議文書（甲２８）並びに本件文書１及び２（甲６、甲７）が摘示する事実は、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、職員を退職や病気に追い込んだという、極めて陰湿かつ威圧的な人権侵害行為である。 地方公共団体のトップである市長が、議会の公式な手続である再議において「個人の尊厳と人格を不当に侵害し…到底看過できない」と原告を名指しで非難すれば、一般市民は、これを公的機関の適正な事実認定に基づくものと受け止める。 執行機関を厳しく追及する職務熱心な議員という評価と、職員を退職や病気に追い込むほどの悪質なパワーハラスメントを行う加害者という評価とは、社会的に全く異質のものであって、前者として知られていたことは、後者の評価が新たに付加されることによる社会的評価の低下を何ら否定するものではない。 また、職務上の正当な質疑・追及と、職員を退職や病気に追い込む悪質なパワーハラスメントとは明確に区別されるべきものであり、後者が社会的に許容される余地はないから、「社会的に許容されるか否かは判断が分かれる」との被告市川市の主張も理由がない。 【真実性】に対して １　立証責任及び立証の対象 真実性の抗弁が成立するためには、摘示事実の重要部分について真実であることを、被告市川市において立証しなければならない。 本件において被告市川市が真実性を立証すべき対象は、①原告が市職員に対し本件全パワハラ行為（本件パワハラ行為１及び本件パワハラ行為２）を現に行った事実、及び②原告の行為により退職し、病気休暇を取得し、又は不眠や高血圧などの薬を服用するに至った市川市職員が存在する事実（本件付帯事情）である。 以下のとおり、摘示事実の重要部分は真実ではなく、かつ被告市川市においてこれを真実と信ずるにつき相当の理由もないから、違法性は阻却されない。 ２　「本件全パワハラ行為」が真実でないこと 被告市川市が根拠とする「職員の申告」（乙Ａ４の１ないし８等）は、当時の理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）が主導して、原告のみを狙い撃ちに仕立て上げ、使用目的も告げずに強制的に作らせた「でっち上げ（やらせ）」に過ぎない。 そのため、以下のとおり、「本件全パワハラ行為」は真実ではない。 （１）平成２７年、２９年及び３１年（令和元年）の各アンケートにおいて原告に対するパワハラ被害の申告は存在しなかったこと 平成２７年、２９年、３１年（令和元年）に実施された過去のアンケートにおいて、原告からパワハラ被害を受けた旨の申告は存在しない（乙Ｂ９参照）。 かかる事実は、令和４年２月２１日における２月定例会において、原告が、「総務部長に確認いたします。ハラスメントに関するアンケートは２年に１度行われると伺っており、前回は平成３１年に実施されたと思うのですが、前回のアンケートでは、越川雅史からパワハラを受けたという被害は何件申告されていたのでしょうか。」「また、私に関するパワハラ被害の中に、私本人や親族、周囲の関係者のために便宜を図るよう強要しただとか、特定の業者に仕事を受注させるよう不当な圧力をかけたなどといった内容が含まれているのか、御答弁を求めます」と質問したところ、植草総務部長が、「平成３１年の調査で、越川市議からパワーハラスメントを受けたという回答はございませんでした。また、越川市議本人や親族等に便宜を図るように強要されましたとか、周囲の関係者や特定の業者に仕事を受注されるように不当な圧力をかけられたという回答もございませんでした。」と回答していることからも明らかである（甲１８・１頁）。 （２）令和３年３月の第１回アンケートにおいて原告を名指しした申告は存在しなかったこと また、令和３年３月に実施された「第１回目アンケート」（乙Ａ１の１、２）においても、原告を名指ししたパワハラ被害の申告は一切存在しなかった（乙Ａ２）。 （３）令和３年４月の第２回アンケートが理事者の主導により作出され、虚偽事項が追記されたものであること その後、令和３年４月の「第２回目アンケート」に際し、訴外笠原元副市長や訴外佐野元企画部長が、職員に対し「議員も対象だ」「総務、企画、財政はあるはずだ」と迫り、使用目的も告げずに無理やり記載させ、また客観的事実と異なる「退職者」や「病気休暇取得者」といった虚偽事項を一覧表へ追記させた事実が、山室氏（当時・中核市移行準備課長）の陳述書（乙Ａ１３）によって明確に記載されている。 山室氏の陳述書（乙Ａ１３）によれば、同氏は、訴外佐野元企画部長から「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」「笠原副市長は、総務、企画、財政はあるはずだと言っていた」と迫られ、アンケートの使用目的も知らされないまま記載させられたことを告白している。 山室氏自身が「記載する事項がない」と伝えていることからも明らかなように、原告からパワハラ被害を受けた認識など全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの強い圧

						記されていない。原告の行為によって生じた結果は、「市業務の遂行に支障をきたしています。」と「職員は精神的にも身体的にも大きな負担を感じています。」という二点に尽きる。これは、原告の行為が本件付帯事情を発生させている訳ではないことを明確に示している。 　本件文書１に、「歪んだ関係」に加えて「職員の業務遂行に支障をきたす度が過ぎた議員の対応」と記載されているとおりである。 　本件文書１及び２は、原告のパワハラ行為が本件付帯事情発生の原因の一つとなった可能性があることを示唆するもので、本件付帯事情は、原告のパワハラ行為が存在することを推認させる間接事実にすぎない。 　以上の次第であるから、原告の行為が、精神的な苦痛を受け退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのものであると受け止める読者はいない。 ・本件文書１及び２の記載内容によって原告の社会的評価は低下しないこと 　本件文書１及び２の公表時までには、原告が執行機関（市長部局）に対して厳しく追及する様子は報道されていた（甲１１、甲１２）。そのため、社会的には、原告は職務熱心で執行機関（市長部局）に対して厳しい態度をとる人物であると既に評価されていたといえる。本件全パワハラ行為は、現職の市議会議員である原告と地方公共団体の職員との間の職務行為に関連する内容であり、通常の民間会社におけるパワハラ事案とは異なり、職務熱心な議員による職員に対する高圧的な態度等が社会的に許容されるか否かは判断が分かれるところである。本件文書１及び２の記載内容によって原告の社会的評価を低下させると断言することはできない。	て渡そうとしたところ、「初めからさっさと出しゃいいんだ」と書類を奪い取るようにして持ち帰った（乙Ａ４の１）。 ○「こんな資料を要求してるんじゃない！」「なんでこんな資料を早く出せないんだ！」「そうじゃない、そんなことを聞いてるんじゃない！」と大声で何度も叱責された。時間外、土日祝日を問わず、執務室外に何度も呼び出された（乙Ａ４の２）。 ・「執拗な叱責・否定」欄： ○大至急、資料が欲しいとの求めに応じたが、資料に一部誤りがあったことから、ただちに訂正のお詫びに伺った。単純なミスであったことを丁寧にお詫びし、説明しているにもかかわらず、「意図的に隠しただろ！」と二人きりの控室内で繰り返し叱責された（乙Ａ４の４）。 ○控室に呼び出されて質問をされた際、事実を丁寧に説明しているにもかかわらず、長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた（乙Ａ４の６）。 ・「無視、拒絶」欄： ○ロビーなどであった際にあいさつをしても、目もあわせず、完全に無視をされる（乙Ａ４の８）。 ○謝罪しようとしたが、無視された（乙Ａ４の３）。 ○面会に伺った際に、「今忙しいからちょっと待ってて」と小一時間そのまま待たされた上、「あなたとは話したくないから、他の人よこして」と一方的に拒否された（乙Ａ４の７）。 ○ロビーで会釈したところ、「その気もないのに挨拶しないでもらえる?今後、見かけても挨拶とかしないで」と一方的に拒絶された（乙Ａ４の７）。 ○こちらからはきちんと挨拶をしているにもかかわらず、睨みつけるような目付きをするだけで、何の応答もなく、無視され続けている（乙Ａ４の６）。 ・「侮蔑」欄： ○名前の呼捨て、もしくは○○ちゃん、など侮蔑し、見下したような呼称で呼ばれる（乙Ａ４の７）。 ○自分に話しかける訳でないにもかかわらず、わざわざ聞こえるような大声で、他の職員に対して自分の悪口を言う。その際の自分の呼称は呼捨てであり、明らかに侮蔑した呼び方をしている（乙Ａ４の７）。 ○多くの職員がいるロビーにおいて、特定の職員の頭文字を侮蔑的に略語化し、「○○と○○と○○は信用できない職員だよ」と大声で周囲に吹聴していた。１度や２度ではなく、少なくとも１０回以上は確認されている（乙Ａ４の７）。 ○以前の仮本庁舎の時に、勤務時間外に無断で執務室に立ち入って課長席などに勝手に着席し、一般職員に対して特定の管理職の悪口を一方的に吹聴していた（乙A４の１）。 　また、被告市川市の総務部長である訴外植草耕一は、本件文書１及び２の公表前に回答者に事実をあらためて確認した。 　以上の次第であるから、真実性が否定されるとしても、被告村越が、本件全パワハラ行為の重要な部分について、真実であると信ずるにつき相当の理由がある。 　なお、本件付帯事情が重要な部分に属するとしても、被告村越がこれを訴外笠原とともに確認しており、その確認に落ち度はなく、本件付帯事情の重要な部分について、真実であると信ずるにつき相当の理由がある。	（４）職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）によって本件全パワハラ行為は立証できないこと 　職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）の記載は、いずれも日時・場所・態様の特定を欠き、申告者の主観的な心情の吐露にとどまるものが多く、なかには原告と接触自体がなかったことを申告者自ら認めるものすら存在する。これらによって原告のパワハラ行為を認定することはできない。 　また、本件文書１及び２に記載された行為の中には、根拠とされるアンケート（乙Ａ４の１ないし８）にすら申告が存在しないものが含まれており、例えば「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という行為はそのどこにも申告がなく、また「長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた」という行為についても、被告市川市自身が作成した内部資料（乙Ｂ２５）において「長時間に亘り、詰問を繰り返されたとの申告はない」と明確に否定している。 （５）令和４年６月定例会において被告市川市自身が事実及び客観的証拠の不存在を認めて謝罪したこと 加えて、令和４年６月２１日の市議会本会議において、訴外大津副市長は、「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした」と明確に事実の不存在を認めて謝罪している（甲４）。 　また、当時の訴外植草総務部長は、「理事者側から求めたものであります」「自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ」たと公式に答弁したうえ、「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認めて謝罪している（甲４、甲５）。 （６）令和５年２月、被告市川市が根拠とされた公文書を撤回したこと 　そして、被告市川市は、令和５年２月、本件パワハラの根拠とされた「申入書」（甲６）及び「主な内容」（甲７）を公文書として撤回する方針を明らかにし、これを撤回した（甲８、甲９、甲２１）。 　摘示事実の根拠とされた公文書が、その作成主体である市自身によって撤回されている以上、当該事実を真実と認めることはできない。 （７）令和４年９月および令和５年２月、理事者の関与を被告市川市が認めたこと 　まず、原告は、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言できる方がいるのであれば、その方のお名前を列挙してください。」と、質問したところ、訴外麻生文喜広報室長（当時）は、「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」と、答弁している（甲５・６、７頁）。 （８）被告市川市が、９名のアンケート作成者が反省していることおよび植草総務部長に対して強く注意したことを表明したこと 　令和５年２月１５日に開催された市川市議会各派代表者において、松丸副市長は、 「私も新体制の下でそれぞれ９人と話をしており、申告するようにとの要請に応じたことについては非常に反省している。９人というよりは、これまで市全体で答弁の中で誤りがあったことについては議場でも陳謝してきたので、その範囲で個人個人の責任の取り方の意味ではしっかりと反省している態度を持って、これから職務を遂行するとのことである。」 と答弁しており、９名のアンケート作成者が、理事者からの要請に応じて捏造したアンケートを作成したことについて、反省していることを認めている（甲８・１頁）。 また、同月２７日に開催された市川市議会令和５年２月定例会において、植草総務部長は、 「令和４年９月定例会における越川議員の一般質問におきまして、市長が御答弁をいたしましたとおり、理事者からの求めにより、申告をした９人の職員及び総務部長である私に対しまして、市長より、自らの責任の取れることかどうか、常に考えて行動を取るようにと強く注意がされたところであります。」 と答弁しており、理事者からの求めに応じて捏造したアンケートを作成したことについて、９名のアンケート作成者および植草総務部長が、田中市長より強く注意されたことを証言している（甲２１・２頁）。 （９）小括 　以上のとおり、理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）の圧力によって自発的ではない形で作成されたアンケート等を根拠に、原告による本件全パワハラ行為の真実性が認められる余地は全くない。 ３　「本件付帯事情（退職・病気休暇・服薬）」が真実でないこと 　被告市川市は、本件付帯事情について「仮に重要な部分であっても証明可能である」と主張する。 　しかし、「退職者や病気休暇取得者、服薬者が出た」旨の記載こそが、原告のパワハラの深刻さ・悪質性を一般読者に最も強く印象付ける極めて重要な事実の摘示である。そして、かかる事実が「でっち上げ（捏造）」であることは、被告市川市自身が議会において認めている。 　すなわち、前記２（４）のとおり、令和４年６月２１日の市議会本会議において、訴外大津副市長は、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はいなかったとして、事実の不存在を認めて謝罪している（甲４）。 　さらに、同年９月２２日の定例会において、原告が訴外植草総務部長に対し、原告の行為によって退職し、病気休暇を取得し、又は服薬に至った職員の申告の有無及びそのような職員の存在の把握の有無を質したところ、訴外植草総務部長は、「そのような申告はございませんでした。また、そのような職員がいたことは承知をしてございません。」と答弁し、乙Ａ４の１ないし８のアンケートの回答等に際してそのような申告がなかったこと、並びに原告の行為によって退職し、病気休暇を取得し、又は服薬に至った職員の存在を明確に否定している（甲５）。 　加えて、市の回答案（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）においても「休職退職者は承知していない」と明記されている。 【相当性】に対して １　相当性の判断基準及び立証責任 　摘示事実が真実であると証明されない場合であっても、行為者において、当該事実を真実と信じたことについて、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときは、その故意又は過失が否定される。 　そして、かかる相当の理由の存在について、その立証責任は被告市川市にある。 ２　依拠する資料は「確実な資料・根拠」たり得ず、客観的証拠に基づく事実確認を欠くこと 　被告市川市は、アンケート回答（乙Ａ４の１ないし８、乙Ａ１０ないし１２の４）等に基づき、訴外植草総務部長が事前に事実を確認したため、真実と信ずるにつき相当の理由があると主張する。 　しかし、本件文書１（甲６）及び本件文書２（甲７）に記載された具体的な行為には、そもそも根拠とされるアンケート（乙Ａ４の１ないし８）にすら記載が存在しないものが含まれている。例えば、「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という事実や、「長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた」という事実は、乙Ａ４の１ないし８のどこにも申告されておらず、後者については、被告市川市自身が作成した内部資料（乙Ｂ２５）においても「長時間に亘り、詰問を繰り返されたとの申告はない」と明確に否定しているところである。アンケートにすら存在しない事実を公文書（甲６、甲７）に記載し、これを根拠に再議（甲２８）にまで及んでおきながら、「真実と信ずるにつき相当の理由があった」と主張することは、論理的に破綻している。 　また、訴外植草総務部長自身が、令和４年６月定例会において、パワーハラスメントの認定には明確な証拠に基づくことが不可欠であるにもかかわらず、「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認め、さらに「越川議員に対する事実確認や越川議員による弁明や反論の機会の確保という手続保証をすることも事柄の性質上必須であったと考えますが、行いませんでした」と、事実確認の不十分さと手続的違法を自認して謝罪している（甲４）。 　当事者に対する事実確認等の適正な手続を一切経ず、アンケートにすらない事実を追加し、客観的証拠もないまま公表したうえ、さらに再議（甲２８）の提出にまで踏み切っておきながら、真実と信ずるにつき相当の理由があるとの主張は失当である。 　また、「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という行為についても、被告市川市は事後に議会事務局の記録等（乙Ａ１０ないし１２の４）を結びつけて持ち出すが、原告が質問通告を取り下げるのは、先順位者と質問が重複した場合や、答弁調整等を通じて質問の優先順位を見直した場合、通告後に課題が解消した場合など、様々な理由によるものであって、市川市議会会議規則に則り議長の決裁を経て行う正当かつ合理的な手続である。 　なお、被告市川市は、訴外植草総務部長が本件文書１及び２の公表前に回答者に事実をあらためて確認した旨も主張する。 しかし、前記【真実性】に対する反論のとおり、当該申告自体が理事者の主導により作出された「でっち上げ」である以上、回答者への確認なるものも確実な資料に基づくものとはいえない。 　その証拠の１つとして、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、原告が、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の ３　被告らは本件捏造の当事者・首謀者であって、本件付帯事情につき相当の理由がないこと 　被告市川市は、本件付帯事情について、訴外笠原元副市長らがアンケート結果を取りまとめた訴外山室から報告を受けるなどして確認しており、確認に落ち度はない（乙Ａ１３、乙Ｂ３３）と主張する。 　しかし、これは山室氏の陳述書（乙Ａ１３）の記載を意図的に歪曲するものである。 　山室氏の陳述書（乙Ａ１３）には、①アンケートの素案には退職者等の記載が全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの直接の指示により、「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」の存在が一覧表（甲７）に追記させられたこと、②服薬者についても、訴外笠原元副市長が、一覧表の修正のやり取りの中で山室氏自身が高血圧の薬を常用していることを知り、これを記載するよう指示したことが、具体的に記載されている。これは、市の回答案（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）における「笠原前副市長からの指示で（一覧表に）加わったものが１人いる」との内部記載とも符合する。 　すなわち、理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）は、訴外山室からの報告によって本件付帯事情を確認したのではなく、自らが主導して、原告のパワハラとは客観的な因果関係のない職員の退職（訴外佐野元企画部長の退職等）や病気休暇（訴外佐久間元企画課長の病気休暇等）を、あたかも原告のパワハラの結果であるかのように一覧表へ追記させたものにほかならない。 　原告の行為によって退職し、又は病気休暇を取得し、若しくは服薬に至った職員が存在しないことは、前記【真実性】に対する反論３のとおり、被告市川市自身が議会において明確に
7	被告村越	R3.12.14	定例会において、以下の発言をした（甲１７の１枚目）。 【発言内容】 ・「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案につきましては、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす……ものであり、到底看過できないものであります。」	【摘示された事実】 　本件文書１及び同２に記載の原告の行為により、精神的な苦痛を受け、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川市職員がいる	原告が精神的な苦痛を受け退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることで、原告が市川市議会において市川市	【摘示された事実】に関する【認否】 　「本件文書１及び同２に記載の原告の行為」については、本件全パワハラ行為の限度で認め、その余は否認する。 　本件文書１にある「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。」との記載、及び本件文書２に記載のある「当事者の中には、退職した職員や病	同上	【原告の主張に対する反論】に対して １　摘示事実の意味内容の認定基準 　名誉毀損の成否を判断する前提となる摘示事実の意味内容は、当該表現につき、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。 　そして、その判断に当たっては、表現それ自体の文言のみならず、当該表現がされた当時、一般の読者が有していた社会的背景や周知の事実をも考慮し、社会通念に従った合理的解釈によるべきである。

				こと（一般の読者の普通の注意と見方を基準とすれば、ここにいう「パワーハラスメント事案」とは、上記の行為を指すものと解される。）。	民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価を低下させる。	気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります。」との記載は、原告の行為を示すものではない。 【当該事実が原告の社会的評価を低下させる理由】に関する【認否】 原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物である事実は認め、その余は否認ないし争う。 精神的な苦痛を受け退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることにはならない。 原告の地位の特殊性に鑑み、原告がパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることで、市川市議会議員としての社会的評価を低下させることはない。 【原告の主張に対する反論】 ・一般の読者の普通の注意と読み方を判断基準とするならば、本件文書１及び２からは、パワハラが本件付帯事情発生の直接の原因になったとすることはできないこと ある表現における意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは、当該表現についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものと解するのが相当である。 本件文書２は、本件文書１に続いて公表されたものであり、一体として、その内容が判断される必要がある。 本件文書１には、原告の「パワハラにより、歪んだ関係が生まれています。職員は萎縮し、精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる」との記載がある。パワハラと職員の退職との間には、「歪んだ関係」が介在しており、因果の機序として、パワハラ→「歪んだ関係」の発生→職員の退職という一連の流れがある。原告は摘示事実について「原告の行為により、退職した市川市職員がいる事実」であると主張しているが、これはあたかもパワハラが直接の退職理由になったものと主張するもので、「歪んだ関係」を看過するものである。原告がその主張の根拠とする「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。」との記載については、切り文と評すべきものであるといわざるをえない。 仮に原告と退職した職員の間に直接的な上下の指揮命令関係があれば、パワハラによって退職の事態が生じうることは一般人にとって理解しうるものであるが、二元代表制を採る現行法のもとで、議員の特定の職員に対するパワハラが継続的なものとなることは通常想定できないことであり、特段の事情を要するところ、そのような記載はみられない。この点からも「パワハラにより、歪んだ関係が生まれています。職員は萎縮し、精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる」との記載は、一般人の理解するところでは、原告の行為が直接的な退職の原因となるものと受け止めることはできない。 職員にとって生涯の重大な決定事項である退職について、パワハラが直接的な原因でないと判断されるのと同様、病気休暇の取得についても、「歪んだ関係」を看過することはできず、原告のパワハラ行為が職員にストレスに起因する心身の不調を生じさせ、病気休暇の取得に至ったという直線的な因果の機序を本件文書２から読み取ることはできない。 不眠の薬は、現代社会においては、軽症用の売薬から重症用の処方薬まで多様なものがあるが、不眠の原因は医学的に特定の困難なもので、服薬は対症療法的なものである。また、高血圧は急性のものは希であり慢性に推移することが通常であるうえ、服薬に至るまで食事、運動等の生活状況の改善をはかることが治療の基本とされている。この点も加味すると、原告のパワハラ行為は服薬にいたる原因の一つとなった可能性があることを示唆するものにすぎない。 病気休暇取得や服薬について、原告のパワハラ行為が原因となったことに関する医学的根拠は示されておらず、そもそも、そのような根拠を示すことは極めて困難である。 本件文書２の頭書には、「・以下のような市議による職員へのパワハラによって、市業務の遂行に支障をきたしています。」「・市議のパワハラによって、職員は精神的にも身体的にも大きな負担を感じています。」、「・当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります。」と記載されている。しかし、そこには、「原告の行為により、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員」がいる旨は明記されていない。原告の行為によって生じた結果は、「市業務の遂行に支障をきたしています。」と「職員は精神的にも身体的にも大きな負担を感じています。」という二点に尽きる。これは、原告の行為が本件付帯事情を発生させている訳ではないことを明確に示している。 本件文書１に、「歪んだ関係」に加えて「職員の業務遂行に支障をきたす度が過ぎた議員の対応」と記載されているとおりである。 本件文書１及び２は、原告のパワハラ行為が本件付帯事情発生の原因の一つとなった可能性があることを示唆するもので、本件付帯事情は、原告のパワハラ行為が存在することを推認させる間接事実にすぎない。 以上の次第であるから、原告の行為が、精神的な苦痛を受け退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのものであると受け止める読者はいない。 ・本件文書１及び２の記載内容によって原告の社会的評価は低下しないこと 本件文書１及び２の公表時までには、原告が執行機関（市長部局）に対して厳しく追及する様子は報道されていた（甲１１、甲１２）。そのため、社会的には、原告は職務熱心で執行機関（市長部局）に対して厳しい態度をとる人物であると既に評価されていたといえる。本件全パワハラ行為は、現職の市議会議員である原告と地方公共団体の職員との間の職務行為に関連する内容であり、通常の民間会社におけるパワハラ事案とは異なり、職務熱心な議員による職員に対する高圧的な態度等が社会的に許容されるか否かは判断が分かれるところである。本件文書１及び２の記載内容によって原告の社会的評価を低下させると断言することはできない。

２　本件発言にいう「パワーハラスメント事案」は、原告のパワハラにより退職し、病気休暇を取得し、又は服薬に至った職員が生じたことを摘示するものであること

被告市川市の主張は判然としないものの、本件発言（甲１７）について、本件文書１及び２との一体性を理由として、本件文書１及び２に関する主張を援用し、原告の社会的評価を低下させるものではないと主張するものと解される。

すなわち、被告市川市は、本件文書１（甲６）及び本件文書２（甲７）の記載からは、パワハラが本件付帯事情（退職・病気休暇・服薬）発生の直接の原因になったとは読み取れず、本件発言（甲１７）にいう「パワーハラスメント事案」から退職等の結果が生じたと受け止める読者はいない、不眠や高血圧の服薬についても医学的根拠を示すことは極めて困難であるなどとして、本件付帯事情はパワハラ行為の存在を推認させる間接事実にすぎないなどと主張するものと解される。

しかし、本件発言（甲１７）において、当時市長であった被告村越は、「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案……は、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす……ものであり、到底看過できない」と極めて強い文言で断定して議会において発言している。

そして、本件発言（甲１７）にいう「パワーハラスメント事案」とは、先行して公表された本件文書１及び２において摘示された「市議のパワハラによって…退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります」という事案全体を指すものであって、本件文書１、本件文書２及び本件発言は、一体としてその内容が判断されるべきものである。

これらの一連の文書を一般の読者が読めば、「原告の悪質なパワハラ行為こそが根本的な原因となって職員が精神的・身体的に追い詰められ、その結果として退職や病気休暇、服薬に至った」という事実の連鎖を直接的に読み取るのが社会通念上当然である。

「歪んだ関係」という文言が間に挟まっているからといって因果関係が断絶するわけではなく、むしろ原告の行為が組織に致命的なダメージを与えたという深刻な結果を読者に強く印象付けるものである。

また、被告市川市は、二元代表制の下では議員と職員との間に直接の指揮命令関係がないから、議員による特定の職員に対する継続的なパワーハラスメントは通常想定し難い旨を主張するが、これは原告有利に援用する。

仮に、議員による特定の職員に対するパワーハラスメントが成立するとしたら、それは議員が市長と親しく、職員に対する市長の人事権などに影響を及ぼし得る場合に限られる。例えば、ある議員が「俺が市長に言えば、お前など飛ばす（左遷させる）ことができるぞ！」などと、市長の人事権の権限行使に自分の意向を反映させ得る立場にあるケースなどが想定される。しかしながら、原告に限っては、当時市長であった被告村越と激しく対立していたことから、市長の権限に影響を及ぼし得る立場になかったことは明らかである。　さらに、被告市川市は、不眠や高血圧の服薬についてはその医学的機序や医学的根拠が示されていないなどとも主張する。しかし、公的機関のトップである市長が、議会の場において原告の行為を「パ

３　社会的評価の低下について

被告市川市は、原告が過去の報道（甲１１、甲１２）等により「職務熱心で執行機関に対して厳しい態度をとる人物」と既に評価されていたことや、職務熱心な議員による高圧的な態度等が社会的に許容されるか否かは判断が分かれることなどを理由に、本件再議文書等の記載内容によって原告の社会的評価は低下しない旨主張する。

しかし、本件発言（甲１７）並びに本件文書１及び２（甲６、甲７）が摘示する事実は、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、職員を退職や病気に追い込んだという、極めて陰湿かつ威圧的な人権侵害行為である。地方公共団体のトップである市長が、議会の公式な手続である再議理由の説明において「個人の尊厳と人格を不当に侵害し…到底看過できない」と原告を名指しで非難すれば、一般市民は、これを公的機関の適正な事実認定に基づくものと受け止める。

執行機関を厳しく追及する職務熱心な議員という評価と、職員を退職や病気に追い込むほどの悪質なパワーハラスメントを行う加害者という評価とは、社会的に全く異質のものであって、前者として知られていたことは、後者の評価が新たに付加されることによる社会的評価の低下を何ら否定するものではない。

また、職務上の正当な質疑・追及と、職員を退職や病気に追い込む悪質なパワーハラスメントとは明確に区別されるべきものであり、後者が社会的に許容される余地はないから、「社会的に許容されるか否かは判断が分かれる」との被告市川市の主張も理由がない

【真実性】に対して

１　立証責任及び立証の対象

真実性の抗弁が成立するためには、摘示事実の重要部分について真実であることを、被告市川市において立証しなければならない。

本件において被告市川市が真実性を立証すべき対象は、①原告が市職員に対し本件全パワハラ行為（本件パワハラ行為１及び本件パワハラ行為２）を現に行った事実、及び②原告の行為により退職し、病気休暇を取得し、又は不眠や高血圧などの薬を服用するに至った市川市職員が存在する事実（本件付帯事情）である。

２　「本件全パワハラ行為」が真実でないこと

被告市川市が根拠とする「職員の申告」（乙Ａ４の１ないし８等）は、当時の理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）が主導して、原告のみを狙い撃ちに仕立て上げ、使用目的も告げずに強制的に作らせた「でっち上げ（やらせ）」に過ぎない。

そのため、以下のとおり、「本件全パワハラ行為」は真実ではない。

（１）平成２７年、２９年及び３１年（令和元年）の各アンケートにおいて原告に対するパワハラ被害の申告は存在しなかったこと

平成２７年、２９年、３１年（令和元年）に実施された過去のアンケートにおいて、原告からパワハラ被害を受けた旨の申告は存在しない（乙Ｂ９参照）。

かかる事実は、令和４年２月２１日における２月定例会において、原告が、「総務部長に確認いたします。ハラスメントに関するアンケートは２年に１度行われると伺っており、前回は平成３１年に実施されたと思うのですが、前回のアンケートでは、越川雅史からパワハラを受けたという被害は何件申告されていたのでしょうか。」「また、私に関するパワハラ被害の中に、私本人や親族、周囲の関係者のために便宜を図るよう強要しただとか、特定の業者に仕事を受注させるよう不当な圧力をかけたなどといった内容が含まれているのか、御答弁を求めます」と質問したところ、植草総務部長が、「平成３１年の調査で、越川市議からパワーハラスメントを受けたという回答はございませんでした。また、越川市議本人や親族等に便宜を図るように強要されましたとか、周囲の関係者や特定の業者に仕事を受注されるように不当な圧力をかけられたという回答もございませんでした。」と回答していることからも明らかである（甲１８・１頁）。

（２）令和３年３月の第１回アンケートにおいて原告を名指しした申告は存在しなかったこと

また、令和３年３月に実施された「第１回目アンケート」（乙Ａ１の１、２）においても、原告を名指ししたパワハラ被害の申告は一切存在しなかった（乙Ａ２）。

（３）令和３年４月の第２回アンケートが理事者の主導により作出され、虚偽事項が追記されたものであること

その後、令和３年４月の「第２回目アンケート」に際し、訴外笠原元副市長や訴外佐野元企画部長が、職員に対し「議員も対象だ」「総務、企画、財政はあるはずだ」と迫り、使用目的も告げずに無理やり記載させ、また客観的事実と異なる「退職者」や「病気休暇取得者」といった虚偽事項を一覧表へ追記させた事実が、山室氏（当時・中核市移行準備課長）の陳述書（乙Ａ１３）によって明確に記載されている。

山室氏の陳述書（乙Ａ１３）によれば、同氏は、訴外佐野元企画部長から「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」「笠原副市長は、総務、企画、財政はあるはずだと言っていた」と迫られ、アンケートの使用目的も知らされないまま記載させられたことを告白している。

山室氏自身が「記載する事項がない」と伝えていることからも明らかなように、原告からパワハラ被害を受けた認識など全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの強い圧

（４）職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）によって本件全パワハラ行為は立証できないこと

職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）の記載は、いずれも日時・場所・態様の特定を欠き、申告者の主観的な心情の吐露にとどまるものが多く、なかには原告と接触自体がなかったことを申告者自ら認めるものすら存在する。これらによって原告のパワハラ行為を認定することはできない。

また、本件文書１及び２に記載された行為の中には、根拠とされるアンケート（乙Ａ４の１ないし８）にすら申告が存在しないものが含まれており、例えば「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という行為はそのどこにも申告がなく、また「長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた」という行為についても、被告市川市自身が作成した内部資料（乙Ｂ２５）において「長時間に亘り、詰問を繰り返されたとの申告はない」と明確に否定している。

（５）令和４年６月定例会において被告市川市自身が事実及び客観的証拠の不存在を認めて謝罪したこと

加えて、令和４年６月２１日の市議会本会議において、訴外大津副市長は、「退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はおりませんでした」と明確に事実の不存在を認めて謝罪している（甲４）。

また、当時の訴外植草総務部長は、「理事者側から求めたものであります」「自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ」たと公式に答弁したうえ、「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認めて謝罪している（甲４、甲５）。

（６）令和５年２月、被告市川市が根拠とされた公文書を撤回したこと

そして、被告市川市は、令和５年２月、本件パワハラの根拠とされた「申入書」（甲６）及び「主な内容」（甲７）を公文書として撤回する方針を明らかにし、これを撤回した（甲８、甲９、甲２１）。

（７）令和４年９月および令和５年２月、理事者の関与を被告市川市が認めたこと

まず、原告は、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言できる方がいるのであれば、その方のお名前を列挙してください。」と、質問したところ、訴外麻生文喜広報室長（当時）は、「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」と、答弁している（甲５・６、７頁）。

さらに、原告は、令和５年２月２７日の市議会本会議において、「９名の職員に対して私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは、村越前市長、笠原前副市長、大津前副市長に加えて佐野前企画部長の合計４名であるのかどうか、麻生広報室長に御認識を伺います」（甲２１・５頁）と発言したところ、麻生広報室長は、「アンケート作成などの関与につきましては、この件が市政にとって重要な案件であったことから、当時の企画部長も含めて関与していたものだと認識しております」（同・６頁）と回答しており、理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）が関与していたことを認めている。

（８）被告市川市が、９名のアンケート作成者が反省していることおよび植草総務部長に対して強く注意したことを表明したこと

令和５年２月１５日に開催された市川市議会各派代表者において、松丸副市長は、

「私も新体制の下でそれぞれ９人と話をしており、申告するようにとの要請に応じたことについては非常に反省している。９人というよりは、これまで市全体で答弁の中で誤りがあったことについては議場でも陳謝してきたので、その範囲で個人個人の責任の取り方の意味ではしっかりと反省している態度を持って、これから職務を遂行するとのことである。」

と答弁しており、９名のアンケート作成者が、理事者からの要請に応じて捏造したアンケートを作成したことについて、反省していることを認めている（甲８・１頁）。

また、同月２７日に開催された市川市議会令和５年２月定例会において、植草総務部長は、

「令和４年９月定例会における越川議員の一般質問におきまして、市長が御答弁をいたしましたとおり、理事者からの求めにより、申告をした９人の職員及び総務部長である私に対しまして、市長より、自らの責任の取れることかどうか、常に考えて行動を取るようにと強く注意がされたところであります。」

と答弁しており、理事者からの求めに応じて捏造したアンケートを作成したことについて、９名のアンケート作成者および植草総務部長が、田中市長より強く注意されたことを証言している（甲２１・２頁）。

３　「本件付帯事情（退職・病気休暇・服薬）」が真実でないこと

被告市川市は、本件付帯事情について「仮に重要な部分であっても証明可能である」と主張する。

しかし、「退職者や病気休暇取得者、服薬者が出た」旨の記載こそが、原告のパワハラの深刻さ・悪質性を一般読者に最も強く印象付ける極めて重要な事実の摘示である。そして、かかる事実が「でっち上げ（捏造）」であることは、被告市川市自身が議会において認めている。

すなわち、前記２（４）のとおり、令和４年６月２１日の市議会本会議において、訴外大津副市長は、退職した職員、病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員はいなかったとして、事実の不存在を認めて謝罪している（甲４）。

さらに、同年９月２２日の定例会において、原告が訴外植草総務部長に対し、原告の行為によって退職し、病気休暇を取得し、又は服薬に至った職員の申告の有無及びそのような職員の存在の把握の有無を質したところ、訴外植草総務部長は、「そのような申告はございませんでした。また、そのような職員がいたことは承知をしてございません。」と答弁し、乙Ａ４の１ないし８のアンケートの回答等に際してそのような申告がなかったこと、並びに原告の行為によって退職し、病気休暇を取得し、又は服薬に至った職員の存在を明確に否定している（甲５）。

加えて、市の回答案（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）においても「休職退職者は承知していない」と明記されている。

【相当性】に対して

１　相当性の判断基準及び立証責任

摘示事実が真実であると証明されない場合であっても、行為者において、当該事実を真実と信じたことについて、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときは、その故意又は過失が否定される。そして、かかる相当の理由の存在について、その立証責任は被告市川市にある。

								２　依拠する資料は「確実な資料・根拠」たり得ず、客観的証拠に基づく事実確認を欠くこと 被告市川市は、アンケート回答（乙Ａ４の１ないし８、乙Ａ１０ないし１２の４）等に基づき、訴外植草総務部長が事前に事実を確認したため、真実と信ずるにつき相当の理由があると主張する。 しかし、本件文書１（甲６）及び本件文書２（甲７）に記載された具体的な行為には、そもそも根拠とされるアンケート（乙Ａ４の１ないし８）にすら記載が存在しないものが含まれている。例えば、「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という事実や、「長時間に渡って一方的に説明を否定され続けた」という事実は、乙Ａ４の１ないし８のどこにも申告されておらず、後者については、被告市川市自身が作成した内部資料（乙Ｂ２５）においても「長時間に亘り、詰問を繰り返されたとの申告はない」と明確に否定しているところである。アンケートにすら存在しない事実を公文書（甲６、甲７）に記載し、これを根拠に再議（甲２８）及び本件発言（甲１７）にまで及んでおきながら、「真実と信ずるにつき相当の理由があった」と主張することは、論理的に破綻している。 また、訴外植草総務部長自身が、令和４年６月定例会において、パワーハラスメントの認定には明確な証拠に基づくことが不可欠であるにもかかわらず、「裏づけとなる客観的な証拠はございませんでした」と認め、さらに「越川議員に対する事実確認や越川議員による弁明や反論の機会の確保という手続保証をすることも事柄の性質上必須であったと考えますが、行いませんでした」と、事実確認の不十分さと手続的違法を自認して謝罪している（甲４）。 当事者に対する事実確認等の適正な手続を一切経ず、アンケートにすらない事実を追加し、客観的証拠もないまま公表したうえ、さらに再議（甲２８）の提出や本件発言（甲１７）にまで踏み切っておきながら、真実と信ずるにつき相当の理由があるとの主張は失当である。 また、「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という行為についても、被告市川市は事後に議会事務局の記録等（乙Ａ１０ないし１２の４）を結びつけて持ち出すが、原告が質問通告を取り下げるのは、先順位者と質問が重複した場合や、答弁調整等を通じて質問の優先順位を見直した場合、通告後に課題が解消した場合など、様々な理由によるものであって、市川市議会会議規則に則り議長の決裁を経て行う正当かつ合理的な手続である。 なお、被告市川市は、訴外植草総務部長が本件文書１及び２の公表前に回答者に事実をあらためて確認した旨も主張する。 しかし、前記【真実性】に対する反論のとおり、当該申告自体が理事者の主導により作出された「でっち上げ」である以上、回答者への確認なるものも確実な資料に基づくものとはいえない。 その証拠の１つとして、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、原告が、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言
								３　被告らは本件捏造の当事者・首謀者であって、本件付帯事情につき相当の理由がないこと 被告市川市は、本件付帯事情について、訴外笠原元副市長らがアンケート結果を取りまとめた訴外山室から報告を受けるなどして確認しており、確認に落ち度はない（乙Ａ１３、乙Ｂ３３）と主張する。 しかし、これは山室氏の陳述書（乙Ａ１３）の記載を意図的に歪曲するものである。 山室氏の陳述書（乙Ａ１３）には、①アンケートの素案には退職者等の記載が全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの直接の指示により、「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」の存在が一覧表（甲７）に追記させられたこと、②服薬者についても、訴外笠原元副市長が、一覧表の修正のやり取りの中で山室氏自身が高血圧の薬を常用していることを知り、これを記載するよう指示したことが、具体的に記載されている。これは、市の回答案（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）における「笠原前副市長からの指示で（一覧表に）加わったものが１人いる」との内部記載とも符合する。 すなわち、理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）は、訴外山室からの報告によって本件付帯事情を確認したのではなく、自らが主導して、原告のパワハラとは客観的な因果関係のない職員の退職（訴外佐野元企画部長の退職等）や病気休暇（訴外佐久間元企画課長の病気休暇等）を、あたかも原告のパワハラの結果であるかのように一覧表へ追記させたものにほかならない。 原告の行為によって退職し、又は病気休暇を取得し、若しくは服薬に至った職員が存在しないことは、前記【真実性】に対する反論３のとおり、被告市川市自身が議会において明確に否定している（甲４、甲５）。
8	被告村越	R4.4.2	Twitter（当時）において、以下の投稿をした（甲１９）。 【投稿内容】 ・「越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは議会多数派によるもみ消しで調査すら行われていません。」	【摘示された事実】 原告が、長年にわたって市川市職員に対して本件文書１及び同２に記載の原告の原告の行為を行ったことにより、退職した市川市職員、病気休暇を取得した市川市職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川職員がいること。（一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、ここにいう「パワハラ」とは、上記の行為を指すものと解される。）。	原告が長年にわたって退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識させることで、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価を低下させる。	【摘示された事実】に関する【認否】 被告村越がtwitter（当時）に本件投稿をしたことは認める。しかし、本件投稿によって「原告が、長年にわたって市川市職員に対して本件文書１及び同２に記載の原告の原告の行為を行ったことにより、退職した市川市職員、病気休暇を取得した市川市職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川職員がいること」が摘示されたことは否認ないし争う。 【当該事実が原告の社会的評価を低下させる理由】に関する【認否】 原告が市議会議員であること及び制度上一定程度の民意を反映する立場にあることは認める。しかし、本件投稿によって原告が「信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価を低下させ」たことは否認ないし争う。 【原告の主張に対する反論】 本件投稿が摘示する意味内容は、一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、①原告による市職員に対するパワハラが問題となっていること、②議会において実質的な調査が行われていないこと、③当該状況に対して市として適正に対応すべきこと、である。原告が主張するような、退職者、病気休暇取得者、服薬者が生じた等の具体的結果までを断定的に摘示するものではない。 また、「悪質」、「もみ消し」、「長年にわたる」との表現は、上記の経緯・状況（期間・態様を含む）に対する評価としての意見ないし論評である。これに対し、原告が本件投稿の摘示事実として構成する内容は上記のとおりであるが、本件投稿の文言自体は、退職者、病気休暇取得者、服薬する者等の発生を述べるものではなく、これらの事実を断定的に摘示する内容を含まない。一般の読者は、本件投稿の閲読時に本件文書１及び２の内容を当然に参照できるわけでもないから、当該投稿から直ちに上記の具体的事実（退職等の発生まで）を読み取ることはできない。摘示された事実及びこれによる社会的評価の低下に関する原告の主張は、本件投稿の文言及び文脈を逸脱した拡張解釈であり、前提を欠く。 さらに、原告が市議会議員であることから直ちに「信頼に値する人物」であるとの評価が論理必然に導かれるものではない。市議会議員としての地位は、市民の意思を一定程度反映し得ることを示すにとどまり、当該人物が「信頼に値する」との評価を当然に基礎付けるものではないからである。仮に、原告の主張する構成を所与の前提とすると、公選の議員である限り当該人物が自動的に「社会的評価が高い存在である」と擬制することにつながり、ひいては社会的評価の低下が容易に認定され得る事態を惹起しかねず、名誉毀損訴訟における社会的評価の低下の判断枠組みを不当に拡張するおそれがある。 なお、原告が本件投稿によって社会的評価が低下したと主張するのであれば、少なくとも、本件投稿時点の前後における原告の「社会的評価」が客観的にどのような水準にあったのか並びに「低下」の態様、程度及び本件投稿との因果関係を具体的に立証すべきであるが、原告の主張は「食事もろくに取ることができなかった」等の抽象論にとどまる。	【真実性】 本件投稿は、公選の議員による自治体職員に対するハラスメントの存在及びそうした事案に関する議会の調査・検証の存否という、すぐれて公共性・公益性の高い事項に関し、市民への説明責任の観点から行われた発信である。 事実部分（「長年にわたるパワハラ」）については、本件文書及び２に係る原告の具体的言動、関係職員からの申告・聞き取り、被告村越が当時把握していた事実経過（甲１８、乙Ｂ５、９）に照らし、真実である。 事実部分（「もみ消しで調査すら行われていない」）についても、調査を求める申入れ等の経過（甲１３、１４）、議会内での取扱い及び調査手卯月が採られなかった客観的経過（乙２８）に照らし、真実である。 【相当性】 仮に上記事実が真実でないとしても、被告村越は、本件文書１及び２、関係職員からの申告・聞き取り、被告村越が当時把握していた事実経過（甲１８、乙Ｂ５、９）真実と信ずるにつき相当な理由がある。 また、評価部分（「悪質」、「もみ消し」及び「長年にわたる」）は上記事実関係を前提とする意見・論評であり、公選の議員の職務態様に関する内容として許容される範囲内であり、表現の必要性・相当性を欠いた意見ないし論評としての域を逸脱しているとはいえない。	【原告の主張に対する反論】に対して １　摘示事実の意味内容の認定基準 名誉毀損の成否を判断する前提となる摘示事実の意味内容は、当該表現につき、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきである。 そして、その判断に当たっては、表現それ自体の文言のみならず、当該表現がされた当時、一般の読者が有していた社会的背景や周知の事実をも考慮し、社会通念に従った合理的解釈によるべきである。 ２　本件投稿は「悪質なパワハラ」の存在を断定的に摘示するものであること 被告村越は、摘示事実は①原告によるパワハラが問題となっていること、②議会において実質的な調査が行われていないこと、③市として適正に対応すべきことにとどまり、退職者等の具体的結果までを断定的に摘示するものではない旨主張する。 しかし、本件投稿は、「越川議員による長年に渡る市職員への悪質なパワハラは…」と、原告の氏名を明示したうえで、「悪質なパワハラ」が現に存在することを断定的記述により摘示している。 本件投稿は、「パワハラ疑惑」といった嫌疑の形式を採っておらず、確定的な事実として記述しているのであるから、一般の読者は、原告が現に市職員に対する悪質なパワハラ行為を行った人物であると理解する。 ３　本件投稿当時の周知の背景事情 （１）本件投稿がされた令和４年４月２日当時、被告村越自身が市川市長として定例記者会見を開き（甲１、乙Ｂ２）、公文書である「申入書」（甲６、乙Ａ１７）及び「主な内容」（甲７）において、原告のパワハラにより「退職した職員」、「病気休暇を取得した職員」、「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」が存在する旨を大々的に公表し、これがテレビ・新聞等を通じて全国的に広く報道されていた（甲１、甲２－１、甲２－２、甲１０）。 そうすると、本件投稿当時の一般の読者は、本件投稿にいう「悪質なパワハラ」について、まさに被告村越自身が公表し報道させていた上記内容、すなわち退職者・病気休暇取得者・
								４　「長年にわたる」、「悪質」、「もみ消し」との表現について 仮に、被告村越が主張するように上記文言の一部が意見ないし論評を含むとしても、意見ないし論評による表現が名誉毀損として免責されるためには、その前提としている事実の重要部分について真実であること又は真実と信ずるにつき相当の理由があることを要する。 本件において、これらの評価の前提とされている事実は、いずれも「原告が現に市職員に対し悪質なパワハラ行為を行った」という事実である。 しかし、後述するとおり、当該前提事実は真実ではなく、作成主体である被告市川市自身が客観的証拠の不存在を認めて原告に謝罪し、かつ根拠とされた公文書を撤回しているのであるから（甲４、甲５、甲８、甲９、甲２１）、公正な論評の法理による免責は、その前提を欠く。 加えて、「悪質なパワハラ」との表現は、「悪質」という評価を伴うとしても、その中核は「パワハラ（行為）が現に存在した」という事実の摘示であって、純然たる意見ないし論評ではない。 ５　市議会議員の社会的評価について 名誉毀損における「名誉」とは、人がその品性・徳行・名声・信用等について社会から受ける客観的評価（社会的評価）をいう。 被告村越は、原告が市議会議員であることから、直ちに「信頼に値する人物」との評価が論理必然に導かれるものではない旨主張する。
								６　社会的評価の低下について （１）ある表現が名誉毀損に当たるか否かは、当該表現が、一般の読者の普通の注意と読み方を基準として、対象者の社会的評価を低下させるに足りるものか否かによって判断されるのであって、現実に社会的評価が低下したこと、その低下の程度、投稿前後の評価の水準及び投稿との具体的因果関係まで、原告において個別に立証すべきものではない。 市民の負託を受けた公職たる議員に対し、行政のトップである市長が「悪質なパワハラをして議会でもみ消している」などと公然と非難すれば、有権者からの信用が致命的に失墜し、社会的評価が著しく低下することは明らかである。 したがって、原告を名指しのうえ、「長年に渡る市職員への悪質なパワハラ」を行う人物であると摘示する本件投稿は、原告の社会的評価を低下させるに足りる表現である。 （２）なお、被告村越が指摘する「食事もろくに取ることができなかった」等の事情は、慰謝料額の算定に関わる損害の問題であって、名誉毀損の成否（社会的評価を低下させるおそれの有無）とは別の問題である。 社会的評価の低下の態様・程度・因果関係の具体的立証がないとの被告村越の主張は、名誉毀損の成立要件と損害論とを混同するものであり、失当である。
								【真実性】に対して １　立証責任及び立証の対象 真実性の抗弁が成立するためには、摘示事実の重要部分について真実であることを、被告村越において立証しなければならない。 本件において被告村越が真実性を立証すべき対象は、①原告が長年にわたり市職員に対し悪質なパワハラ行為を行った事実、及び②これが「もみ消しで調査すら行われていない」事実で
								２　「長年にわたる悪質なパワハラ」が真実でないこと 被告村越が根拠とする「職員の申告」（乙Ｂ５、９等）は、当時の理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）が主導して、原告のみを狙い撃ちに仕立て上げ、使用目的も告げずに強制的に作らせた「でっち上げ（やらせ）」に過ぎない。 そのため、以下のとおり、「長年にわたる悪質なパワハラ」は真実ではない。
								（３）令和３年４月の第２回アンケートが理事者の主導により作出され、虚偽事項が追記されたものであること その後、令和３年４月の「第２回目アンケート」に際し、訴外笠原元副市長や訴外佐野元企画部長が、職員に対し「議員も対象だ」「総務、企画、財政はあるはずだ」と迫り、使用目的も告げずに無理やり記載させ、また客観的事実と異なる「退職者」や「病気休暇取得者」といった虚偽事項を一覧表へ追記させた事実が、山室氏（当時・中核市移行準備課長）の陳述書（乙Ａ１３）によって明確に記載されている。 山室氏の陳述書（乙Ａ１３）によれば、同氏は、訴外佐野元企画部長から「パワーハラスメントのアンケートの対象は、議員も対象だぞ」「笠原副市長は、総務、企画、財政はあるはずだと言っていた」と迫られ、アンケートの使用目的も知らされないまま記載させられたことを告白している。 山室氏自身が「記載する事項がない」と伝えていることからも明らかなように、原告からパワハラ被害を受けた認識など全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの強い圧力によって自発的ではない形で書かされていた。 また、市川市総務部が作成した内部資料「越川議員からの質問への回答案」（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）においても、「答弁調整時等のやり取りをパワハラとして申告させる別の意図もあった」「笠原前副市長から指示があった」「証拠等はない」「休職退職者は承知していない」と、捏造の実態が自認されている。 さらに、テレビ朝日の取材記録（乙Ａ１９、乙Ｂ１８）においても、外部からかかる指示の事実が指摘されている。 （４）職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）によって真実性は立証できないこと 職員アンケート（乙Ａ４の１ないし８）の記載は、いずれも日時・場所・態様の特定を欠き、申告者の主観的な心情の吐露にとどまるものが多く、なかには原告と接触自体がなかったことを申告者自ら認めるものすら存在する。これらによって原告のパワハラ行為を認定することはできない。 また、本件文書１に記載された「質問通告だけして質問の直前に取り下げることを繰り返す」という行為に至っては、乙Ａ４の１ないし８のアンケートのどこにも申告すら存在しない。

								（6）令和５年２月、被告市川市が根拠とされた公文書を撤回したこと そして、被告市川市は、令和５年２月、本件パワハラの根拠とされた「申入書」（甲６）及び「主な内容」（甲７）を公文書として撤回する方針を明らかにし、これを撤回した（甲８、甲９、甲２１）。 摘示事実の根拠とされた公文書が、その作成主体である市自身によって撤回されている以上、当該事実を真実と認めることはできない。 （7）令和４年９月および令和５年２月に、理事者の関与を被告市川市が認めたこと まず、原告は、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言できる方がいるのであれば、その方のお名前を列挙してください。」と、質問したところ、訴外麻生文喜広報室長（当時）は、「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」と、答弁している（甲５・６、７頁）。 さらに、原告は、令和５年２月２７日の市議会本会議において、「９名の職員に対して私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは、村越前市長、笠原前副市長、大津前副市長に加えて佐野前企画部長の合計４名であるのかどうか、麻生広報室長に御認識を伺います」（甲２１・５頁）と発言したところ、麻生広報室長は、「アンケート作成などの関与につきましては、この件が市政にとって重要な案件であったことから、当時の企画部長も含めて関与していたものだと認識しております」（同・６頁）と回答しており、理事者（被告村越
								（8）被告市川市が、９名のアンケート作成者が反省していることおよび植草総務部長に対して強く注意したことを表明したこと 令和５年２月１５日に開催された市川市議会各派代表者会議において、松丸副市長は、 「私も新体制の下でそれぞれ９人と話をしており、申告するようにとの要請に応じたことについては非常に反省している。９人というよりは、これまで市全体で答弁の中で誤りがあったことについては議場でも陳謝してきたので、その範囲で個人個人の責任の取り方の意味ではしっかりと反省している態度を持って、これから職務を遂行するとのことである。」 と答弁しており、９名のアンケート作成者が、理事者からの要請に応じて捏造したアンケートを作成したことについて、反省していることを認めている（甲８・１頁）。 また、同月２７日に開催された市川市議会令和５年２月定例会において、植草総務部長は、 「令和４年９月定例会における越川議員の一般質問におきまして、市長が御答弁をいたしましたとおり、理事者からの求めにより、申告をした９人の職員及び総務部長である私に対しまして、市長より、自らの責任の取れることかどうか、常に考えて行動を取るようにと強く注意がされたところであります。」 と答弁しており、理事者からの求めに応じて捏造したアンケートを作成したことについて、９名のアンケート作成者および植草総務部長が、田中市長より強く注意されたことを証言している（甲２１・２頁）。 （9）乙Ｂ５によって真実性は立証できないこと まず、乙Ｂ５は、被告市川市の総務部（すなわち当時の理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長））が、令和３年５月に作成した内部の報告資料にすぎず、その内容は、前記（3）のとおり、理事者の主導により作出された令和３年４月の第２回アンケートの結果を、総務部において取りまとめ、原告を加害者と名指しして摘記したものである。 そのため、乙Ｂ５は、独立した客観的証拠ではなく、前記（3）、（4）及び（7）で述べた当該アンケートの瑕疵（理事者主導による狙い撃ち、使用目的を秘した作成、虚偽事項の追記、客観的証拠の不存在並びに日時・場所・態様の不特定等）をそのまま引き継ぐものである。 しかも、乙Ｂ５自体に、「加害者が７級職以上又は議員であって、被害者の氏名が記名された事項を抜粋」した旨（同３頁）、及び「平成３１年度以降の事由のみを抽出した」旨（同２頁）が明記されているとおり、その記載は、作成主体である総務部が対象を恣意的に選別・加工した要約であって、客観的な一次資料ではない。 そこに記載された原告の言動（例えば「そういう態度にでるならこちらにも考えがあるからな」等）も、日時・場所・態様の特定を欠く申告者の主観的な記載にとどまる。
								（１０）乙Ｂ９によって真実性は立証できないこと 次に、乙Ｂ９は、作成者及び作成日時の記載を欠く出所不明の文書であり、被害申告を「１１件」とする点で、市の公式答弁（当初７名、後に２名を加えた計９名）及び被告市川市提出の証拠（乙Ａ４の１ないし８＝９名分）と齟齬があり、被告ら相互の間でも申告人数に関する主張が一致しない。 また、被告市川市提出の乙Ａ１６との間にも記載の不整合があり、証拠としての信用性を欠く。したがって、かかる内容によって真実性を立証することはできない。 （１１）甲１８によって真実性は立証できないこと さらに、甲１８は、被告村越自身が令和４年２月定例会において、原告が当時の総務部長と財政部長を呼び出して「しこたまどやしつけてた」などと述べた発言であって、日時・場所・態様の特定もなく、これによって真実性を基礎づけることはできない。 （１２）小括 以上のとおり、理事者（被告村越、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長、訴外佐野元企画部長）の圧力によって自発的ではない形で作成されたアンケート等を根拠に、原告による長年にわたる悪質なパワハラ行為の真実性が認められる余地は全くない
								３　「もみ消しで調査すら行われていない」が真実でないこと （1）「もみ消し」の前提を欠くこと 「もみ消し」との摘示は、現に解明されるべき真実のパワハラが存在したことを前提とするものであるが、本件ではパワハラ行為が存在しない以上、「もみ消し」たこと自体の前提が成り立たない。 （2）「調査すら行われていない」が客観的事実に反すること 本件は、各派代表者会議において繰り返し協議され（甲１３）、議会においては、発議第２８号として原告に対するパワハラに関する特別委員会の設置が提案され、その提案理由の説明及び質疑応答が行われている（甲２５、甲２６、甲２７）。 被告村越自身、議会に対し、いわゆる百条委員会の設置による調査を求め、その後は第三者委員会の設置を求めており（甲１６）、これに関連して再議第１号も提出されている（甲２８）。 このように、本件をめぐっては、議会において調査の要否及び方法が現に審議されたのであって、「調査すら行われていない」というのは客観的事実に反する。 むしろ、最終的にパワハラを認定する客観的証拠、原告に対する手続保障のいずれも欠けていたことが被告市川市において明らかとなり、被告市川市は公文書を撤回し、原告に謝罪す
								【相当性】に対して １　相当性の判断基準及び立証責任 摘示事実が真実であると証明されない場合であっても、行為者において、当該事実を真実と信じたことについて、確実な資料・根拠に照らして相当の理由があるときは、その故意又は過失が否定される。 もっとも、かかる相当の理由の存在についても、その立証責任は被告村越にある。
								２　被告村越が依拠する各資料は、自ら作出・誘導したものであって「確実な資料・根拠」たり得ないこと 被告村越は、本件文書１及び２、関係職員からの申告・聞き取り並びに被告村越が当時把握していた事実経過（甲１８、乙Ｂ５、９）を根拠に、真実と信ずるにつき相当の理由があると主張する。 しかし、前述したとおり、これらの資料は、いずれも当時市川市長であった被告村越自身が、訴外笠原元副市長、訴外大津副市長及び訴外佐野元企画部長ら理事者を通じて、原告のみを狙い撃ちにし、使用目的も告げないまま、自発的でない形で作出・収集させたものにほかならない。 その証拠の１つとして、令和４年９月２２日に開催された市川市議会令和４年９月定例会において、原告が、「９人の職員に対し、私とのやり取りを申告するよう求めた理事者、市の幹部とは一体誰なのでしょうか。村越前市長なのか、笠原前副市長なのか、大津氏なのか、その全員なのか、いずれかであるのか、御説明ください。あるいは絶対に関与していないと断言できる方がいるのであれば、その方のお名前を列挙してください」と、質問したところ、訴外麻生文喜広報室長（当時）、「その全ての方が絡んでいたというふうに認識しております」と、答弁している（甲５・６、７頁）。 また、令和５年２月２７日の市議会本会議において、麻生広報室長は、９名の職員に申告を求めた関与者について「当時の企画部長も含めて関与していたものだと認識しております」と答弁しており（甲２１・６頁）、被告村越を含む理事者が申告の作出を主導していたことが認められる。 自ら主導して作出・誘導した資料をもって「真実と信じた」というのは、相当の理由の根拠たり得ない。
								３　被告村越は本件捏造の当事者・首謀者であって、真実と信ずる相当の理由（真実相当性）が存在しないこと （1）被告村越は、職員に無理やりアンケートを記載させ、虚偽の「退職者」等を一覧表に追記させた事実を知り、又は容易に知り得たこと 被告村越は、訴外笠原元副市長らが職員に対し無理やりアンケートを記載させ（甲４、乙Ａ２１、乙Ｂ２５）、客観的事実には存在しない「退職者」等の虚偽事項を一覧表に追記させていた事実（乙Ａ１３）を、知っていたか、あるいは容易に知り得る立場にあった。 すなわち、令和４年６月２１日の市議会本会議において、植草総務部長は、当該申告が「理事者側から求めたものであ」り、「自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ」たものであることを認めて謝罪している（甲４）。 また、市川市総務部が作成した内部資料「越川議員からの質問への回答案」（乙Ａ２１、乙Ｂ２５）にも、「答弁調整時等のやり取りをパワハラとして申告させる別の意図もあった」「笠原前副市長から指示があった」「（裏付けとなる）証拠等はない」「休職退職者は承知していない」「笠原前副市長からの指示で（一覧表に）加わったものが１人いる」などと、申告の作出経緯及び虚偽事項の追記の実態が市自身によって自認されている。 さらに、山室氏の陳述書（乙Ａ１３）には、①アンケートの素案には退職者等の記載が全くなかったにもかかわらず、訴外笠原元副市長からの直接の指示により、「退職した職員」「病気休暇を取得した職員」「不眠や高血圧などの薬を服用している職員」の存在が一覧表に追記させられたこと、②服薬者についても、訴外笠原元副市長が、一覧表の修正のやり取りの中で山室氏自身が高血圧の薬を常用していることを知り、これを記載するよう指示したこと、③同副市長から「表現をきつくしたい」との指示を受け、素案の「にらまれた」を「威嚇するようににらみつけられた」へ、「怒鳴られた」を「激しく怒鳴られた」へと、意図的に強い表現に修正させられたことが、具体的に記載されている。 これらは、本件の申告が、職員の自発的な被害申告ではなく、理事者の主導による作出・誇張の産物であったことを示すものである。 （2）仮に知らなかったとしても、市長として副市長を管理・監督すべき立場にあり、重大な過失があること 仮に被告村越が上記の作出・追記の事実を現実に認識していなかったとしても、被告村越は、市長として、副市長であった訴外笠原を管理・監督すべき立場にあった。 そうである以上、原告を名指しして「悪質なパワハラ」を断定的に公表するに当たり、その根拠の真否を確認すべきは当然であって、これを怠った点に重大な過失があるから、仮に知らなかったとしても、真実と信ずるにつき相当の理由があるとして保護される理由はない。
								（4）被告村越が客観的かつ適正な事実確認を行っていなかったことが明白であること さらに、被告村越は、出所や作成日時が不明で矛盾に満ちた資料や、事実確認すら不可能な匿名の市民投書を、本訴訟においても平然と証拠として提出し（又は提出を求め）ている。 このことからも、被告村越が客観的かつ適正な事実確認を行っていなかったことは明白である。 まず、乙Ｂ９（その内容は乙Ａ１６と重複する。）は、作成者及び作成日時の記載を欠く出所不明の文書であるうえ、乙Ｂ９には頁が付され「当該管理職は、その後退職している」との記載があるのに対し、乙Ａ１６では当該記載が欠落しているなど、両者の間には看過し得ない不整合があり、いずれが正確な書面であるのかすら判然としない。 また、乙Ｂ３０（疾病予防課からの申告とされる文書）は、被告市川市が提出した９名分のアンケートにはおよそ含まれておらず、作成者及び作成日時の記載もない出所不明の文書であって、原告が「職員の業務を妨害した」「強要や巧みな誘導により情報を取得した」「（資料の）表現を改ざんした」「ささいなミスを重大なミスのように表現した」「時間外や土日に許可なく（セキュリティエリア内に）立ち入った」などと記載するものの、いずれも具体的な日時・頻度を欠くものである。 さらに、被告村越による令和６年１１月２５日付文書提出命令申立書・「第１　文書の表示」「１０」に相当し、被告村越の求めに応じて被告市川市より提出された乙Ａ２３は、職員の「配偶者」を名乗る人物からの匿名の投書といわれているが、申告者が真に当該職員の配偶者であるか否かの確認すらされておらず、その配偶者がいつ・どこで・いかなる被害を受けたのかという事実確認も全くされていない。 しかも、同投書には「当然、市長は議員からすると会社の社長になる」（同書・投稿文中央上部）などと、二元代表制の下で市長と議員が対等な立場にあることを理解しない記載すら含

								４　評価部分（「長年にわたる」「悪質」「もみ消し」）は、意見ないし論評の域を逸脱すること 　被告村越は、「長年にわたる」「悪質」「もみ消し」との評価部分は、上記事実関係を前提とする意見ないし論評であり、公選の議員の職務態様に関する内容として許容される範囲内である旨主張する。 　しかし、意見ないし論評による表現が名誉毀損として免責されるためには、その前提とする事実の重要部分について真実であること又は真実と信ずるにつき相当の理由があることを要するところ、前記【真実性】に対する反論のとおり、これらの評価の前提とされている「原告が現に市職員に対し悪質なパワハラ行為を行った」という事実は真実でなく、かつ被告村越においてこれを真実と信ずるにつき相当の理由もない。したがって、公正な論評の法理による免責は、その前提を欠く。 　また、「もみ消し」との表現は、原告が悪質なパワハラ行為を議会多数派による隠蔽によって免れたかのような印象を与えるものであって、公選の議員の職務態様に対する論評の域を
								５　小括 　以上のとおり、被告村越には、本件投稿の摘示事実を真実と信ずるにつき相当の理由はなく、評価部分についても意見ないし論評として許容される範囲を逸脱しているのであって、相当性の抗弁は認められない。